



Assurance Habitation Propriétaire Non Occupant

Conditions Générales

CG_PNO_ACHEEL_E1

Sommaire

Sommaire.....	1
Lexique.....	4
1. Votre contrat.....	8
1.1. La composition du contrat.....	8
1.2. Votre Assureur.....	8
1.3. L'objet du contrat.....	8
1.4. Notre relation dématérialisée.....	8
1.5. Le bien assuré.....	9
1.6. Les personnes assurées.....	11
1.7. Les biens mobiliers assurés / Les biens contenus dans votre logement assuré.....	11
1.8. Les lieux où s'exercent nos garanties.....	11
1.9. Prise d'effet et durée des garanties.....	11
2. Notre offre.....	13
3. Les garanties.....	14
3.1. Incendie et Risques annexes.....	14
3.2. Événements climatiques.....	15
3.3. Dégâts des Eaux.....	16
3.4. Vol et Actes de vandalisme.....	18
Descriptif des niveaux de protections.....	19
3.5. Dommages électriques.....	20
3.6. Bris de Glaces.....	21
3.7. Attentats et actes de terrorisme.....	22
3.8. Catastrophes Naturelles.....	22
3.9. Catastrophes Technologiques.....	26
3.10. Risques locatifs (Responsabilité du locataire ou de l'occupant).....	26
3.11. Responsabilité Civile.....	27
3.12. Défense Pénale et Recours Suite à un Accident (DPRSA).....	28
Tableau des Garanties.....	30
3.13. Frais et pertes annexes consécutifs aux dommages matériels garantis.....	30
3.14. Risques individuels de la copropriété.....	31
4. Les exclusions générales.....	32
5. La vie du contrat.....	33
5.1. Déclaration du risque.....	33
5.1.1. - À la souscription du contrat.....	33
5.1.2. - En cours de contrat.....	33
5.1.3. - Sanctions.....	34
5.2. Sauvegarde du risque.....	34
5.3. Votre droit de Renonciation.....	34
5.3.1. Vente à distance.....	34
5.3.2. Démarchage à domicile.....	35

5.4. Résiliation du contrat.....	36
5.4.1. La résiliation par vos soins.....	36
5.4.2. La résiliation par nos soins.....	37
5.4.3. La résiliation de plein droit.....	39
5.5. Intégralité du contrat.....	39
6. Votre cotisation.....	40
6.1. Votre première cotisation.....	40
6.2. Engagements.....	40
6.3. Variation de la cotisation.....	40
6.4. Paiement de la cotisation.....	40
6.5. Conséquences du non-paiement de la cotisation.....	41
6.6. Paiement fractionné des cotisations.....	41
6.7. Adaptation automatique des garanties, des cotisations et des franchises.....	41
6.8. Modification du tarif d'assurance.....	42
7. Le règlement de vos sinistres.....	43
7.1. Votre déclaration.....	43
7.1.1. Délais de déclaration.....	43
7.1.2. Renseignements à fournir.....	43
7.1.3. Obligations à respecter.....	43
7.1.4. Dispositions concernant la récupération des objets volés.....	44
7.1.5. Déchéance.....	44
7.2. Principe fondamental.....	44
7.3. Évaluation des dommages aux biens.....	45
7.3.1. Les bâtiments.....	45
7.3.2. Le mobilier.....	45
7.4. Expertise.....	46
7.5. Règle proportionnelle de prime.....	46
7.6. Dispositions spéciales aux garanties de responsabilité.....	47
7.7. Les franchises.....	48
7.8. Paiement de l'indemnité.....	48
8. Frais occasionnels.....	49
9. La subrogation et renonciation à recours.....	50
10. La pluralité d'assurance.....	51
11. La prescription.....	52
12. Sanctions internationales.....	54
13. La protection de vos droits.....	55
13.1. Droit applicable et langue utilisée.....	55
13.2. Autorité de contrôle.....	55
13.3. Examen des réclamations - Médiation.....	55
13.4. Opposition au démarchage téléphonique.....	55
13.5. La protection de vos données personnelles.....	55
13.5.1. Les finalités et les bases juridiques du traitement.....	56
13.5.2. Clause spécifique relative à la fraude.....	57
13.5.3. Clause spécifique relative aux obligations réglementaires.....	57
13.5.4. Les destinataires ou catégories de destinataires.....	58

13.5.5. Localisation des traitements de vos données personnelles.....	58
13.5.6. Les durées de conservation.....	58
13.5.7. Exercice des droits.....	58
13.5.8. Droit d'introduire une réclamation.....	59
13.5.9. Profilage et prise de décision automatisée.....	59
13.5.10. Prospection.....	59
13.5.11. Coordonnées du délégué à la protection des données personnelles.....	60
Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties "Responsabilité Civile" dans le temps.....	61
I - Le contrat garantit votre Responsabilité Civile Vie Privée.....	62
II - Le contrat garantit la Responsabilité Civile encourue du fait d'une activité professionnelle.....	62
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par "le fait dommageable" ?.....	62
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement "par la réclamation" ?.....	62
3. En cas de changement d'assureur.....	63
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.....	63

Lexique

ACCIDENT/ACCIDENTEL

Événement soudain, non intentionnel, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels.

Est considéré comme accidentel ce qui résulte d'un tel événement.

AGENCEMENT AFFECTÉS AU SERVICE DU LOCAL COMMERCIAL

Les éléments ne pouvant être détachés des bâtiments sans être détériorés ou sans détériorer lesdits bâtiments, y compris les revêtements de sols, murs, plafonds, la miroiterie, la vitrerie, les protections solaires. Les autres éléments suivants s'ils sont scellés, boulonnés, vissés ou incorporés aux bâtiments : les comptoirs ou présentoirs, les faux-plafonds, les cloisons, les stores, les antennes et paraboles, les réseaux de câblage informatique et téléphonique, les installations électriques et autres réseaux d'alimentation d'énergie situés à l'adresse du risque en aval des compteurs, les compteurs, les disjoncteurs, les installations de ventilation, de régulation thermique ou hygrométrique, les installations de gestion du confort, de la sécurité, de l'assistance à distance, les installations de chauffage et de climatisation (installations techniques) exclusivement destinées à l'usage des bâtiments, les installations de plomberie, les sanitaires. Sont garantis les aménagements et agencements des locaux professionnels et commerciaux uniquement si leurs réparations ou remplacements incombent au propriétaire notamment au regard des clauses d'un bail en vigueur.

APPAREIL À EFFET D'EAU

Tout récipient auquel il est ajouté un élément quelconque ayant pour but de permettre certaines opérations telles que l'arrivée de l'eau, son évacuation, son chauffage, son épuration, son aération, créant ainsi un certain mouvement d'eau, même s'il n'est pas continu. (par exemple : machines à laver le linge et la vaisselle).

ASSURÉ / SOUSCRIPTEUR

Propriétaire ou copropriétaire non occupant, garantissant pour son propre compte les biens à usage d'habitation ou à usage professionnel et commercial désignés aux Conditions particulières. Les occupants, à quelque titre que ce soit, n'ont jamais la qualité d'assuré pour les responsabilités encourues en leur qualité d'occupant ou d'utilisateur des biens assurés, sauf les cas où cette qualité est reconnue lorsque les conditions relatives à la garantie complémentaire "risques locatifs" sont réunies.

AVENANT

Document établi par l'Assureur constatant une modification dans votre contrat.

BÂTIMENTS

Parties privatives à usage exclusif d'habitation principale, de bureaux, de commerces pour l'occupant, désignées aux Conditions Particulières, sous réserve qu'elles ne soient pas à usage de l'assuré pour lesquels aucun bail ne serait régularisé entre les parties. Ils ne doivent pas être destinés à l'usage de résidence principale ou secondaire du souscripteur ou de l'adhérent.

CAPITAL MOBILIER

Le capital mobilier désigne la valeur totale des biens contenus dans votre logement assuré. Il comprend les meubles, l'électroménager, l'équipement audiovisuel, informatique, mais aussi les vêtements, la décoration (tapis, miroirs, rideaux etc), le matériel de loisirs, de jardinage et de bricolage.

C'est la somme maximale qui peut vous être remboursée, si vos biens sont détériorés ou dérobés. Il est essentiel d'estimer correctement votre capital mobilier afin que nous puissions vous présenter le contrat qui vous convient et vous indemniser en cas de sinistre.

CODE DES ASSURANCES

Ensemble des textes législatifs et réglementaires français qui régissent le contrat d'assurance et définit notamment les rapports entre Assurés et Assureurs.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Présent document que vous avez reçu, lu et accepté, qui précise et définit le cadre et les principes généraux de votre contrat. Elles décrivent l'ensemble des garanties proposées, les règles de fonctionnement et les dispositions relatives à votre contrat, les limites et exclusions, nos droits et obligations réciproques, les garanties, limites et exclusions proposées.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Document contractuel, réalisé en fonction de vos déclarations, qui précise les caractéristiques du logement assuré, les personnes assurées, les garanties, options et services souscrits pour lesquels nous vous assurons, les franchises applicables et les montants des cotisations.

COPROPRIÉTÉ

Immeuble ou un groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes.

COTISATIONS

Sommes payées par vous en contrepartie des garanties accordées par votre contrat.

DÉCHÉANCE (PERTE DE GARANTIE)

Perte de vos droits à l'indemnité d'assurance à la suite de l'inobservation de certaines de vos obligations contractuelles en cas de sinistre.

DÉFAUT D'ENTRETIEN CARACTÉRISÉ

Absence d'actions régulières ou nécessaires visant à maintenir un bien ou un équipement dans un état conforme à son usage normal, à prévenir sa dégradation, et à garantir la sécurité de son fonctionnement. Le défaut d'entretien se caractérise par l'omission de vérifications, de nettoyages, de réparations, pouvant ainsi compromettre l'état du bien et en augmenter le risque de détérioration ou de sinistre.

DÉFAUT DE RÉPARATION

Absence de réparation de la part de l'assuré d'un précédent sinistre ou d'un dommage dont il a eu connaissance. L'assuré doit apporter la preuve de la réparation intégrale de ce sinistre ou de ce dommage, c'est à dire que tous les travaux nécessaires pour restaurer les biens endommagés à leur état initial, ou à un état conforme aux normes de sécurité ont été réalisés

DÉFAUT DE MONTAGE

Désigne une erreur ou une mauvaise exécution lors de l'installation du vitrage et/ou de l'encadrement. Il se manifeste par une mauvaise fixation, un mauvais alignement ou ajustement, l'utilisation ou fixation de joints défectueux ou incompatibles.

DÉPENDANCES

Bâtiment ou partie de bâtiment, clos ou non, à usage autre que professionnel ou d'habitation tel que caves, garages, granges, remises, hangars.

DOMMAGE MATÉRIEL

Toute détérioration, destruction ou perte d'une chose. Toute atteinte physique à un animal.

ÉCHÉANCE

Date à laquelle vous devez payer la cotisation d'assurance. La date d'échéance anniversaire détermine le point de départ de chaque année d'assurance.

EFFRACTION

Forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture (**un cadenas n'est pas un dispositif de fermeture**).

EMBELLISSEMENTS

Peintures et vernis, miroirs scellés à un mur, revêtements de boiseries, faux plafonds, sous-plafonds, ainsi que tous revêtements collés de mur, de plafond et de sol, y compris les parquets flottants.

EXCLUSION

Ensemble des dommages, des litiges, des circonstances ou des activités dont le contrat a explicitement prévu qu'ils ne soient pas garantis.

EXPLOSION - IMPLOSION

L'action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur.

FRANCHISE

Montant déduit de l'indemnité due en cas de sinistre restant donc à votre charge.

INDEMNITÉ

Somme versée par nous, l'assureur, en application des dispositions du contrat.

INDICE

Valeur basée sur le prix de la construction et publiée par la Fédération Française du Bâtiment et des Activités Annexes.

Vous pouvez retrouver l'indice sur le site

<https://www.ffbatiment.fr/outils-modeles-document/outils/indices-et-index-batiment>

INSTALLATIONS DIVERSES SE TROUVANT EN PLEIN AIR

Toutes installations situées à l'extérieur destinées à servir d'abri pour le bien assuré ou tout autre usage, et comprenant :

- d'anciens véhicules désaffectés aménagés ou adaptés à cet usage
- tout abri, quel que soit le matériau de construction, dès lors qu'il occupe une surface minimale de 2 mètres carrés et une hauteur d'au moins 1,50 mètres

LE VICE INTERNE DU BIEN

Désigne un défaut caché ou une imperfection intrinsèque qui altère son utilisation ou sa valeur, sans être visible ou détectable lors de l'acquisition. Ce vice rend le bien inadapté à l'usage prévu ou en réduit substantiellement la valeur.

LITIGE

Situation conflictuelle vous opposant à un tiers ou à Nous.

L'USURE

Correspond à la dégradation progressive d'un objet ou d'un matériau, provoquée par une utilisation répétée ou par une exposition prolongée à des conditions environnementales

MATÉRIAUX DURS

Sont considérés comme matériaux durs les :

- Constructions : constituées pour au moins 80 % en maçonnerie béton, briques, pierres ou parpaings unis par un liant, vitrages, panneaux simples ou doubles de métal, fibrociment, panneaux composites constitués d'un isolant minéral pris en sandwich entre deux plaques de métal, fibrociment, quelle que soit l'ossature. Le colombage et le pisé sont assimilés à des matériaux durs.
- Couvertures : constituées pour au moins 80 % en ardoises, tuiles, plaques simples de métal, fibrociment, panneaux composites constitués d'un isolant minéral pris en sandwich entre deux plaques de métal, fibrociment, en béton avec isolant minéral (ou sans isolant) et étanchéité, quelle que soit la charpente de toiture.

NOUS

ACHEEL Société Anonyme au capital de 46 812,48 euros - 879 605 350 RCS Paris Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris) Siège social : 128 rue La Boétie - 75008 Paris

NULLITÉ DU CONTRAT

Un contrat nul est considéré comme n'ayant jamais existé. Vous perdez alors le bénéfice des garanties qui étaient prévues au contrat et les cotisations, payées ou échues, Nous sont acquises à titre de dommages et intérêts.

PERTE D'USAGE

Le préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser tout ou partie des locaux assurés.

PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

Garanties venant en complément ou à défaut des garanties de la police "Multirisques Immeubles" souscrite par la copropriété, police dont les garanties constituent la franchise du présent contrat ainsi que de la police "Multirisques Occupant" souscrite par le ou les locataire(s) des lots assurés dont les garanties constituent la franchise du contrat.

RECHERCHE DE FUITE

Investigations destructives ou non effectuées par un professionnel pour identifier et localiser la cause et/ou l'origine du dégât des eaux afin de préserver les biens et d'éviter l'aggravation du sinistre.

La recherche de fuite prend aussi en charge les frais de réparation des biens immobiliers dégradés par les travaux de recherche de fuites.

Sont assimilés à la recherche de fuite les frais de mise en apparent.

RÉSILIATION

Fin de la couverture du risque accordée.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Procédé technique qui assure l'identification du signataire, l'intégrité du document et manifeste le consentement du signataire au document signé.

SINISTRE

Réalisation d'un événement aléatoire susceptible de mettre en jeu l'une des garanties du contrat.

SURFACE DÉVELOPPÉE

Surface totale des lots assurés, murs compris ainsi que demi-étages, caves, greniers, garages en surfaces, garages semi-enterrés dont la ou les entrées se situent au niveau du sol naturel, dépendances, sous-sols utilisés ou non. Toutefois ne doivent pas être pris en compte dans ce calcul : les toitures terrasses, les balcons saillants.

SUBROGATION

Droit que Nous donne le Code des assurances de Nous substituer à Vous pour récupérer auprès du responsable d'un sinistre, les sommes que Nous Vous avons versées.

SUSPENSION DE GARANTIE

Période pendant laquelle nous cessons d'accorder nos garanties. Les cotisations restent dues en cas de période de suspension (Cas du non-paiement de la cotisation due, par exemple).

TACITE RECONDUCTION

Renouvellement automatique du contrat lors de son échéance annuelle, pour une période d'un an, lorsque le contrat n'est pas résilié dans les formes et conditions prévues par les présentes Conditions Générales.

TEMPÊTES

Terme général qui désigne les tempêtes, les ouragans, les trombes, les tornades et les cyclones.

Action directe du vent ou choc d'un corps renversé ou projeté par le vent et dont la vitesse établie par une attestation météorologique nationale est supérieure ou égale à 100 km/h.

TENTATIVE DE VOL

Commencement d'exécution du vol par effraction, interrompu par une cause indépendante de la volonté de son auteur, déclaré aux autorités de Police ou de Gendarmerie et décrit dans le récépissé de dépôt de plainte délivré par ces dernières.

TERRAINS NUS

Terrain situé en France métropolitaine, dépourvu de toute construction (y compris murs de clôture et/ou de soutènement), ouvrage, édifice, mare, plan d'eau, étang.

TIERS

Toute personne qui n'a pas la qualité d'assuré.

VACANCE ENTRE DEUX LOCATAIRES

Période de non-location du bien assuré après le départ du locataire (durée maximum de 12 mois). Au-delà de cette période de 12 mois, les garanties seront suspendues de plein droit et sans autre avis de notre part, le 360ème jour à minuit, excepté en ce qui concerne la garantie Responsabilité Civile, étant entendu que cette dérogation ne sera valable que pour une période de 12 mois supplémentaire. Concernant la garantie Vol, celle-ci sera limitée à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du début de la vacance, aux seules détériorations immobilières commises par les malfaiteurs pour pénétrer dans les bâtiments, ainsi qu'aux dommages résultant d'émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme.

VENDEUR NON PROFESSIONNEL

Personne physique ou morale non professionnelle de l'immobilier ou de la construction propriétaire du bien immobilier assuré au jour de la signature du compromis de vente et de l'acte authentique de vente.

VÉTUSTÉ

Dépréciation causée par l'usage ou le temps. Elle est exprimée à dire d'expert.

VOUS

Toute personne ayant la qualité d'assuré sauf pour les dispositions relatives à la vie du contrat : dans ce cas VOUS désigne le souscripteur de ce contrat d'assurance.

1. Votre contrat

1.1. La composition du contrat

Votre contrat se compose :

- **des présentes Conditions Générales** qui,
 - donnent la définition des termes d'assurances ;
 - indiquent le contenu des garanties et les exclusions, notamment les limites maximales des indemnités par sinistre et des franchises ;
 - regroupent les règles applicables à votre contrat d'assurance ;
- **des Conditions Particulières** qui énoncent les éléments personnels servant de base au contrat ;
- **d'un tableau des limites maximales des indemnités par sinistre**

Chaque garantie, option, ou clause d'adaptation Vous est acquise si Vous en avez fait expressément le choix aux Conditions Particulières. L'ensemble de ces garanties s'exercent dans les limites fixées au tableau des limites maximales des indemnités par sinistre et/ou dans vos Conditions Particulières. Les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales en cas de contradiction entre elles.

1.2. Votre Assureur

L'Assureur des garanties d'assurance est Acheel, Société Anonyme au capital de 46 812,48 euros - 879 605 350 RCS Paris, Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris), Siège social : 128 rue La Boétie - 75008 Paris

1.3. L'objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de :

- Vous indemniser en cas de dommages subis par vos biens, dans les conditions et limites des Conditions Générales et de vos Conditions Particulières ;
- Indemniser les personnes envers lesquelles vous êtes reconnu responsable à la suite de la survenance d'un risque garanti, dans les conditions et limites des Conditions Générales et de vos Conditions Particulières.

1.4. Notre relation dématérialisée

Vous êtes informés que notre relation contractuelle est de nature exclusivement électronique.

La conclusion et l'exécution de votre contrat d'assurance s'établissent par voie électronique. À ce titre, la conclusion et l'exécution de votre contrat d'assurance sont régies par l'article 1366 du Code civil selon lequel l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et par l'article 1367 du Code civil qui permet la signature électronique de votre contrat.

Afin de sécuriser notre relation dématérialisée, votre adresse mail doit Vous appartenir exclusivement et Vous vous engagez à la consulter de manière régulière tout au long de notre relation contractuelle. Dans le cadre de la souscription, si dans un délai de 48h, Vous n'avez pas réceptionné votre contrat par voie électronique, Vous vous engagez à contacter Acheel.

En acceptant la relation dématérialisée et électronique, Vous acceptez expressément de recevoir des lettres recommandées électroniques. Ces lettres recommandées électroniques sont liées à la gestion et à l'exécution de votre contrat d'assurance et Vous seront opposables. L'adresse mail renseignée lors de votre souscription sera donc celle utilisée pour l'envoi des lettres recommandées électroniques.

À ce titre, Vous vous engagez :

- en cas de changement d'adresse mail : nous informer au plus vite de cette modification ;
- consulter régulièrement votre messagerie électronique ;
- vérifier régulièrement que les e-mails que Nous Vous adressons ne soient pas considérés comme des e-mails indésirables.

Conformément à l'article 1368 du Code civil, Vous acceptez et reconnaissez que :

- le téléchargement et la validation des documents contractuels par internet, le paiement par internet ainsi que tout autre moyen mis à votre disposition valent expression de votre consentement à la souscription du contrat et entraînent sa conclusion dans les termes et conditions des documents contractuels et que ces procédés soient admissibles devant les tribunaux et fassent preuve des données et des éléments qu'ils matérialisent ;
- le paiement du contrat vaut authentification et assure l'identification. Vous reconnaissez Nous avoir communiqué les éléments permettant d'assurer votre identification ;
- les procédés mis en place pour assurer l'intégrité et la conservation des documents contractuels font foi entre Vous et Nous ;
- les éléments d'horodatage sont admissibles devant les Tribunaux et font preuve des données et des éléments qu'ils contiennent ;
- les preuves de connexions, les pistes d'audit, les enregistrements informatiques et d'autres éléments d'identification puissent être établies autant que de besoin à l'appui des journaux de connexion tenus à jour ;
- les transactions conclues et archivées, en tout ou partie, dans le cadre de la souscription en ligne, les fichiers de preuve, les pièces justificatives, les courriers électroniques, les accusés réception échangé sont admissibles devant les Tribunaux et font preuve des données et des éléments qu'ils contiennent ;
- votre contrat est archivé dans des conditions de nature à garantir sa sécurité et son intégrité dans le temps, conformément aux exigences de l'article 1365 du Code civil ;
- votre espace personnel est admissible comme un support durable au sens de l'article 111-9 du Code des assurances.

1.5. Le bien assuré

Il s'agit de votre lot à usage :

- d'habitation, meublé ou non meublé,
- de bureau,
- de commerce,
- de garage,
- de cave,
- de dépendance, rattaché ou non au lot principal et déclarées aux Conditions Particulières,

donnés à bail ou en attente de location, que vous n'occupez pas, dont l'adresse est celle indiquée dans vos Conditions Particulières.

Le contrat s'étend aux dépendances, ainsi qu'aux parties communes des logements collectifs à hauteur de la quote-part Vous incombant.



Ce contrat ne couvre pas :

- les logements classés “monuments historiques” ;
- les manoirs, châteaux, demeures de caractères et gentilhommières ;
- les logements de plus de 6 pièces ;
- les résidences mobiles (mobil-home, caravane ...) ;
- les logements d'une pièce sans fenêtre ;
- les maisons flottantes, les péniches ;
- les maisons construites avec moins de 80% de matériaux durs (parpaing, béton, brique, pierre, moellon, ciment, fibro ciment, carreau de plâtre ...) ;
- les lots à usage d'habitation dont la superficie est supérieure à 200 m² ;
- les bureaux ou commerces dont la superficie est supérieure à 500m² ;
- les risques comportant des dépendances dont la superficie est supérieure à 100 m² ;
- les abris de jardin ou cabanon de toute nature ;
- les terrasses dont la superficie est supérieure à 30% de la surface développée et les toits-terrasses (excepté dans le cadre et limites de l'option “Jardin et biens extérieurs”) ;
- les bâtiments à usage professionnel dont les chambres d'hôtes ;
- les lots se trouvant dans un bâtiment en construction, ou en cours de rénovation ;
- les terrains nus ;
- les logements en sous-locations ;
- tous les logements d'un même immeuble ;
- les immeubles à bailleur unique ;
- les biens qui ne sont pas en copropriété ;
- les biens non proposés à la location, ou ne bénéficiant pas d'un bail de location conforme à la législation en vigueur ;
- la vacance locative supérieure à 3 (trois) mois par an ;
- les bâtiments à usage total de parking, de stockage ;
- les hôtels ;
- les bâtiments industriels ;
- les hangars ;
- les timeshare ;
- les anneaux de bateaux ;
- les lots désaffectés en tout ou partie ;
- les lots dont le coût de reconstruction dépasserait 5000€ le m² ;
- les lots en mauvais état d'entretien et logements indignes ou frappés d'un arrêté de péril sauf si permis de louer tel que prévu par la loi ALUR ;
- les lots servants ou étant situés à moins de 10 mètres de l'une des activités suivantes : Ambassade, consulat, Article pyrotechnique, Atelier de confection, Atelier de dorure, Atelier mécanique, carrosserie, vente de pneumatique, station- service (l'activité seule sans atelier de réparation de concessionnaires est acceptée), Maison médicale (regroupement de professionnels de santé, clinique médicale, hôpital), Cinéma, théâtre, casino, dancing et discothèque, Droguerie, peinture, vernis, papiers peints, Galerie d'art, Imprimerie (acceptation des imprimeries offset sans utilisation de solvant ou de liquide inflammable), Lieu de culte, Local politique ou syndical ou association à caractère politique, Menuiserie, ébénisterie, travaux de bois, Sex-shop, Stockage, archivage, entrepôt, garde meubles, dépôt vente (l'activité de magasin de meubles et le commerce de vêtements en dépôt vente sont acceptés

si leur surface de vente représente moins de 10% de la surface totale), **Toutes activités relevant de l'industrie chimique, Travail des métaux.**

- les bâtiments construits sans autorisation légale d'édification ou d'extension ;
- les véhicules terrestres à moteur, y compris remorques et caravanes et leur contenu autres que Fauteuils roulants électriques, jouets tels que moto d'enfant, autos, quads dont la vitesse maximale ne dépasse pas 6 km/h ;
- les véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux de plus de 5,5 m ou munis d'un moteur de plus de 5 CV ;
- les hélicoptères, avions y compris aéronefs ultra-légers motorisés ;

1.6. Les personnes assurées

Les personnes assurées par le contrat sont :

- le souscripteur, personne physique ;
- le souscripteur personne morale :
 - SCI (Société Civile Immobilière) ;
 - SA (Société Anonyme) ;
 - SARL (Société à Responsabilité Limitée) ;

n'occupant pas le lot mentionné aux Conditions Particulières.

1.7. Les biens mobiliers assurés / Les biens contenus dans votre logement assuré

Sont garantis l'ensemble des biens, Vous appartenant se trouvant à l'intérieur de votre lot, dès lors qu'un capital mobilier est déclaré aux Conditions Particulières.

Les valeurs retenues de votre mobilier et de vos objets de valeur sont indiquées dans vos Conditions Particulières.



Ce contrat ne couvre pas les biens confiés ou dont vous avez la garde.

1.8. Les lieux où s'exercent nos garanties

Ce contrat couvre votre lot à l'adresse indiquée dans vos Conditions Particulières. Le lot doit être situé en France métropolitaine.

Dans tous les cas, les indemnités qui Vous seront réglées le seront uniquement en Euros et auprès d'un établissement bancaire situé dans l'Espace Unique de paiement en euros (ou SEPA)

1.9. Prise d'effet et durée des garanties

Le contrat prend effet à partir du jour indiqué aux Conditions Particulières, sous réserve du paiement de votre première cotisation conformément aux dispositions définies à l'article 6.1 "Votre première cotisation".

Le contrat est conclu pour une durée d'un an, pour la période comprise entre sa date d'effet et la date d'échéance annuelle mentionnée aux Conditions Particulières.

À son expiration, il sera reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties dans les conditions prévues ci-dessous ou de dispositions contraires mentionnées aux Conditions Particulières.

Sauf convention contraire mentionnée aux Conditions Particulières, Vous disposez d'un délai de 14 jours calendaires révolus pour retourner l'ensemble des pièces du dossier de souscription signées (Conditions particulières, autorisation de prélèvement) ainsi que les pièces justificatives réclamées. Ce délai commence à courir à la date d'émission des Conditions particulières. Si un sinistre survient pendant ce délai de 14 jours, les pièces doivent être retournées au plus tard lors de la déclaration du sinistre.



À défaut de retour dans ce délai, votre contrat sera anéanti rétroactivement sans qu'il soit nécessaire pour Nous d'accomplir quelque démarche complémentaire. Le sinistre ne sera alors pas pris en charge par Nous.

2. Notre offre

Notre offre d'assurance propriétaire non occupant permet d'assurer votre lot mis en location.

Cette offre est composée de garanties incluses et indispensables.

Vous avez la possibilité de moduler le montant du Capital mobilier situé dans le lot mis à la location.

Garanties et options	Formule Unique
Incendie et risques annexes	X
Événements climatiques	X
Dégâts des eaux	X
Vol et actes de vandalismes	X
Domages électriques	X
Bris de glaces	X
Attentats et actes de terrorismes	X
Catastrophes Naturelles	X
Catastrophes Technologiques	X
Frais et pertes	X
Responsabilité Civile	X
Défense Pénale et Recours de l'assuré	X
Risques locatifs	X
Risques individuels de la copropriété	X
Capital mobilier	0€ / 10 000€ / 20 000€

3. Les garanties

Les garanties suivantes peuvent s'appliquer sous réserve de leur mention expresse dans vos Conditions Particulières.

Elles sont soumises à l'application d'une franchise restant à votre charge en cas de sinistre, à l'exception des garanties Catastrophes technologiques et Défense pénale et Recours de l'assuré en cas d'accident. Le montant de la franchise est indiqué dans vos Conditions Particulières.

3.1. Incendie et Risques annexes

CE QUI EST GARANTI

Les dommages matériels subis par les bâtiments, si vous avez souscrit le contrat en qualité de propriétaire non occupant, résultant de :

- l'incendie, c'est à dire la combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal,
- la fumée lorsqu'elle résulte d'un incendie,
- l'intervention des secours,
- les explosions et implosions de toute nature,
- la chute directe de la foudre sur les biens assurés,
- le choc d'un véhicule terrestre appartenant à un tiers, le choc de tout ou partie d'un appareil de navigation aérienne ou spatiale, ou d'un objet tombant de celui-ci.

LES MESURES DE PRÉVENTIONS À RESPECTER

Afin de limiter les risques d'incendie, Vous vous engagez à respecter les mesures suivantes :

- Le risque assuré doit être équipé de détecteur autonome avertisseur de fumées en état de fonctionnement, actif et conforme à la norme NF EN 14 604.
- En cas de présence d'un insert, d'un poêle, ou d'une cheminée :
 - L'installation doit être confiée à un professionnel et vous devez disposer des documents techniques en vigueur relatifs à sa mise en service. Vous devez exiger du vendeur un certificat de conformité.
 - Si l'élément est déjà installé, Vous devez, avant usage, faire vérifier l'installation par un professionnel, ou demander le certificat d'installation au vendeur.
 - L'entretien de vos installations doit être effectué en respectant les obligations prescrites par arrêté préfectoral ou municipal :
 - Vous vous engagez à faire procéder par un professionnel à un ramonage c'est-à-dire un nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur.

SANCTION

En cas d'inobservation de ces obligations, nous appliquerons une franchise de 50 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 1,5 fois l'indice, à moins que l'assuré ne prouve qu'un cas de force majeure l'ait mis dans l'impossibilité de les exécuter.



Ce qui est exclu :

Outre les exclusions générales prévues à l'article 4, ne sont pas garantis :

- les dommages résultant de brûlures sans flamme, de brûlures de cigarettes, d'une température excessive sans incendie, de fermentation ou oxydation ;
- les dommages résultant de fumées dégagées par un foyer normal ;
- les dommages résultant de crevasses et fissures dues notamment à l'usure, au gel et aux coups de feu de chaudières ou appareils à vapeur ;
- le vol des biens assurés à l'occasion du sinistre ;
- les dommages corporels ;
- Les dommages aux compresseurs, transformateurs, turbines, moteurs, objets gonflables, causés par l'explosion de ces objets eux-mêmes ;
- les dommages autre que ceux d'incendie résultant d'explosions se produisant dans des fabriques ou dépôts d'explosifs ;
- les objets tombés dans un foyer normal ;
- les appareils électriques ou électroniques et canalisations électriques lorsque leur détérioration résulte des effets de la foudre ou de l'action de l'électricité ;
- les panneaux solaires thermiques, les panneaux photovoltaïques.

3.2. Événements climatiques

CE QUI EST GARANTI

Les dommages matériels subis par les bâtiments, si vous avez souscrit le contrat en qualité de propriétaire non occupant, résultant d'événements climatiques :

- l'action directe du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent à condition :
 - que le vent ait une intensité telle qu'il détruit ou endommage des bâtiments de bonne construction et de qualité comparable dans un rayon de 5 km autour du bâtiment ;
 - Il appartient à l'assuré de fournir une attestation de sa mairie en ce sens.
 - ou que vous nous fournissez un certificat de la Station de Météorologie la plus proche du bâtiment, attestant qu'au moment du sinistre, la vitesse du vent était supérieure ou égale à 100 km/h ;
 - Il appartient à l'assuré de produire, à ses frais, l'attestation météorologique en ce sens.
- la chute de grêle,
- le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures, provoquant leur effondrement,
- les dommages matériels directement causés aux biens assurés, y compris les dommages matériels de mouille causés par la pluie, neige ou la grêle pénétrant à l'intérieur des bâtiments totalement ou partiellement détruits par un des événements ci-dessus, à condition que cette destruction remonte à moins de 48 heures.

Sont considérés comme un seul et même sinistre les dommages matériels survenus dans les 48 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dégâts.

EXTENSION DE GARANTIE

Extension de garantie pour les baux d'habitation :

- Antennes et paraboles installées par une entreprise qualifiée, lorsque leur détérioration ne résulte pas de la destruction des parties du bâtiment qui les supportent.

Cette garantie n'est pas déclenchée si ces événements font l'objet d'un arrêté interministériel prévoyant leur couverture au titre de la garantie Catastrophes Naturelles.

**Ce qui est exclu :**

Outre les exclusions générales prévues à l'article 4, ne sont pas garantis :

- les dommages résultant des eaux de ruissellement, d'inondation, d'engorgement ou de refoulement d'égouts ou de drains, de débordement de cours ou nappes d'eau, de la marée, ou de masses de neige ou de glace en mouvement ;
- les dommages dûs au sable ou au sel entraîné par le vent ;
- les dommages dûs à la vétusté de l'immeuble, à un défaut d'entretien caractérisé ou à un défaut de réparation incombant à l'assuré, tant avant qu'après sinistre ;
- les dommages corporels ;
- les bâtiments (et leur contenu) :
 - dont les éléments porteurs (les murs, les poteaux, les poutres et les linteaux) ne sont pas ancrés dans le sol conformément aux normes en vigueur et aux prescriptions techniques reconnues pour assurer leur stabilité.
 - comportant plus de 10% de matériaux suivants : carton, feutre bitumé, toile ou papier goudronné, bois, feuilles ou films plastiques, paille, roseaux, bâches.
 - non entièrement clos et couverts, en cours de construction ou de réfection ;
 - comportant dans leur construction ou leur couverture des plaques ou tôles de toutes natures non tirefonnées ;
- Les marquises, panneaux publicitaires, vitrages, enseignes, stores, auvents, bâches, lorsque leur détérioration ne résulte pas de parties de bâtiment qui les supportent ;
- Les dommages causés installations diverses se trouvant en plein air;
- Les dommages causés aux fils aériens et leurs supports;
- les vérandas, abris de piscine, panneaux solaires thermiques, panneaux photovoltaïques.

3.3. Dégâts des Eaux

CE QUI EST GARANTI

Les dommages matériels subis par les bâtiments, si vous avez souscrit le contrat en qualité de propriétaire non occupant, résultant de :

- ruptures, débordements, fuites accidentelles provenant de tous appareils fixes à effet d'eau et des canalisations situées à l'intérieur des bâtiments ainsi que des installations de chauffage,
- ruptures et engorgements accidentels des chéneaux, gouttières et descentes d'eau pluviale,
- infiltrations accidentelles des eaux à travers les toitures et ciels vitrés, balcons, loggias, terrasses et toitures terrasses pourvus d'un revêtement spécifique d'étanchéité,
- gel des appareils à effet d'eau ou conduites situés à l'intérieur des bâtiments assurés,
- les dommages matériels aux canalisations, installations de chauffage et appareils à effet d'eau se trouvant à l'intérieur, sous réserve que celui-ci soit entièrement clos, couvert et hors gel, occasionnés par la dilatation de l'eau sous l'effet du gel, lorsque celui-ci a une intensité exceptionnelle telle qu'il endommage plusieurs installations, réalisées selon les règles de l'art, à l'intérieur d'un bâtiment clos, couvert et chauffé,
- les frais de recherche de fuite effectuée par un professionnel, ces derniers sont plafonnés à 180€ en cas de recherche visuelle et 600€ en cas de recherche technique et/ou destructive.

EXTENSION DE GARANTIE

Extensions de garanties pour les baux d'habitation en copropriété et baux commerciaux.

Dommages matériels de mouille causés par l'eau et résultant de :

- canalisations enterrées situées à l'extérieur du bâtiment,
- frais d'ouverture d'appartement,
- le remboursement des frais engagés pour ouvrir un appartement dans lequel un sinistre garanti a pris naissance, en l'absence de son occupant, en vue de limiter les conséquences des dommages matériels.

LES MESURES DE PRÉVENTIONS À RESPECTER

- En période de froid (température extérieure inférieure à zéro degré, pendant vingt-quatre heures consécutives), vidanger les installations de chauffage central non protégées par une quantité suffisante d'antigel et de distribution d'eau, situées dans des pièces et locaux non chauffés ;
- En cas d'inoccupation supérieure à 3 jours consécutifs, interrompre toute distribution d'eau à l'intérieur des locaux, sauf celle nécessaire aux installations de chauffage qui demeurent en service ;
- Procéder au nettoyage régulier des chéneaux et gouttières ;
- Maintenir les installations d'eau en état normal d'entretien.

SANCTION

En cas d'inobservation de ces obligations, nous appliquerons une franchise de 50 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 1,5 fois l'indice.



Ce qui est exclu :

Outre les exclusions générales prévues à l'article 4, ne sont pas garantis :

- les dommages matériels occasionnés par les inondations à caractère notoirement répétitif :
 - déclenchement intempestif des installations d'extincteurs automatiques sous contrat d'entretien,
 - mesures de sauvetage résultant d'un sinistre garanti,
 - frais de recherche de fuite,
- les frais de réparation de l'origine du dommage,
- les dommages aux appareils et conduites, les frais de leurs dégorgement, réparation et remplacement (sauf lorsqu'ils sont dus au gel) ;
- réparation des toitures, ciel-vitré, toitures terrasses, balcons, terrasses, loggias et façades à l'origine des infiltrations ;
- les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, un défaut d'entretien caractérisé ou un défaut de réparation incombant à l'assuré ;
- les dégâts des eaux occasionnés par un incendie, explosion, tempête, catastrophe naturelle (ces dommages matériels relèvent des garanties incendie, explosion, événements climatiques, catastrophes naturelles) effondrement ou affaissement de terrain ;
- les dommages dus à l'humidité, la condensation, la buée aux phénomènes de capillarité, aux moisissures (mérules et champignons), à un défaut d'aération (ventilation) ;
- les infiltrations à travers ou par les conduits de fumées et gaines et leurs joints d'étanchéité ;
- les entrées d'eau par les murs extérieurs, fenêtres et portes-fenêtres, qu'il s'agisse de l'ouvrant ou du dormant (sauf pour les baux d'habitation) ;
- les dommages provenant de piscines ou bassins ou des installations servant exclusivement à leur alimentation ou vidange ;
- les dommages occasionnés, même en cas d'orage, par les infiltrations, refoulements, débordements ou inondations ;
- les dommages provenant des étendues d'eau naturelles ou artificielles ;
- les infiltrations provenant des joints d'étanchéité situés au pourtour des installations sanitaires ainsi qu'au travers des carrelages (sauf pour les baux d'habitation).

3.4. Vol et Actes de vandalisme

CE QUI EST GARANTI

Les dommages matériels subis par les bâtiments, si vous avez souscrit le contrat en qualité de propriétaire non occupant, résultant d'un vol, tentative de vol, acte de vandalisme, lorsqu'ils sont commis à l'intérieur des biens assurés dans les circonstances suivantes :

- effraction, détérioration immobilière commises afin de pénétrer dans les biens assurés,
- violence dûment constatée envers une personne résidant habituellement dans le bien assuré.

LES MESURES DE PRÉVENTIONS À RESPECTER

Les protections ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du risque y compris aux dépendances et vérandas. Vous devez munir votre habitation des moyens de protection suivants :

- Sur toutes les portes d'accès à l'habitation : des portes fermées par 2 points de condamnation
- Toutes les parties vitrées y compris celles des portes d'accès, à moins de 3 m du sol ou d'une surface d'appui (terrasse, toiture...), doivent être munies de protections.

Pour l'application de cette garantie, il vous sera demandé un dépôt de plainte réalisé auprès de la police ou de la gendarmerie dans les 24 heures suivant le vol ou l'acte de vandalisme.

Descriptif des niveaux de protections

Sur toutes les portes d'accès ⁽¹⁾ à l'habitation	Toutes les parties vitrées y compris celles des portes d'accès, à moins de 3 m du sol ou d'une surface d'appui (terrasse, toiture...), doivent être munies d'au moins une des protections suivantes :
Portes pleines ⁽²⁾ fermées par deux points de condamnation : serrure ou verrou de sûreté ⁽³⁾	Volets ou persiennes se fermant de l'intérieur, rideaux à enroulement, barreaux, grilles ou ornements métalliques scellés espacés de 12 cm (tolérance de 17 cm si installés avant la souscription), verres anti-effraction ⁽⁴⁾ , pavés de verre OU dispositif d'alarme ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ **Portes d'accès** : il s'agit non seulement des portes principales d'accès donnant sur l'extérieur, mais aussi des portes secondaires ou des portes de communication entre le garage, sous-sol ou véranda et les locaux d'habitation.

Dépendances et vérandas sans communication directe avec les locaux d'habitation :

- portes : un point de condamnation commandé par serrure ou verrou de sûreté⁽³⁾ suffit ;
- autres ouvertures et parties vitrées à moins de 3 m du sol ou d'une surface d'appui (terrasse, toiture...) : protections identiques aux locaux d'habitation.

Dépendances et vérandas communiquant directement avec les locaux d'habitation :

- portes : un point de condamnation commandé par serrure ou verrou de sûreté⁽³⁾ suffit, dès lors que la porte de communication intérieure entre la dépendance (ou la véranda) et les locaux d'habitation, est pourvue des mêmes moyens de protection que ceux exigés pour les locaux d'habitation ;
- autres ouvertures et parties vitrées à moins de 3 m du sol ou d'une surface d'appui (terrasse, toiture...) : protections identiques aux locaux d'habitation. À défaut, il est admis que ces protections soient installées sur les ouvertures et parties vitrées communiquant entre la dépendance (ou la véranda) et les locaux d'habitation.

⁽²⁾ **Porte pleine** :

- soit une porte menuisée ou porte à panneaux réalisée à partir de cadres et panneaux en bois plein ou qui peut être constituée de panneaux de particules revêtus d'un habillage spécial ;
- soit une porte plane comportant deux parements fixés par collage de chaque côté d'un cadre généralement en bois et une âme pleine en panneaux de particules éventuellement allégée à l'exclusion des portes à âme alvéolaire (carton déployé, fines lamelles de bois, nid d'abeilles...) ;

Si la porte est partiellement vitrée, la partie vitrée doit être protégée par des barreaux ou des grilles à fixation non accessible de l'extérieur ou constituée de pavés de verre.

⁽³⁾ **Serrures (verrous) de sûreté :**

- serrure à sûreté intégrée (appelée également serrure à gorges) : le système de sûreté, composé de garnitures mobiles ou gorges est complètement intégré dans le boîtier auquel il ne peut être détaché ;
- serrure à sûreté rapportée : les éléments de sûreté sont contenus dans un bloc autonome appelé canon et vissé dans le coffre de la serrure.

Il existe plusieurs sortes de blocs de sûreté tels que :

- serrure dite à cylindre,
- serrure à pompe.

Les cadenas ne peuvent en aucun cas être assimilés à des serrures ou verrous.

⁽⁴⁾ **Verres anti-effraction** : produit verrier ayant obtenu au minimum le classement P6 suivant la norme AFNOR NF EN 356 ou produit à 3 éléments verriers (tri-feuilletés) au minimum et mis en œuvre conformément au cahier des charges du constructeur.

⁽⁵⁾ **Dispositif d'alarme** : il doit s'agir de matériel certifié NF A2P ou EN 5013, installé par un professionnel. Cette installation doit être activée et en bon état de fonctionnement au moment du sinistre.



Ce qui est exclu :

Outre les exclusions générales prévues à l'article 4, ne sont pas garantis :

- les dommages matériels causés par des graffitis et inscriptions, salissures, affichages ;
- les dommages corporels ;
- les bris de glaces (ces dommages matériels relèvent de la garantie Bris de Glaces) ;
- les actes de vandalisme commis à l'extérieur des biens assurés ;
- les vols, les tentatives de vol et les détournements commis par les membres de la famille de l'assuré, le personnel des sociétés de surveillance et des cabinets de gérants ou d'administrateurs de biens ;
- les vols au cours d'un incendie ou après celui-ci ;
- les détériorations des parties communes du bâtiment détenu en copropriété ;
- les vols réalisés par l'occupant du bâtiment assuré.

3.5. Dommages électriques

CE QUI EST GARANTI

Dommages matériels causés par l'action de l'électricité, atmosphérique ou canalisée :

- aux appareils électriques ou électroniques vous appartenant,
- aux canalisations électriques réputées parties privatives,
- aux appareils électrodomestiques laissés à la disposition des locataires. Si ces installations se trouvent à l'extérieur, elles doivent avoir été conçues à cet effet.



Ce qui est exclu :

Outre les exclusions générales prévues à l'article 4, ne sont pas garantis :

- les dommages dûs à l'usure, au défaut de réparation ou d'entretien caractérisé ;
- le bris ou les accidents mécaniques ;
- les dommages occasionnés par le vice interne du bien lorsque vous en aviez eu connaissance avant le sinistre et que vous n'y avez pas remédié ;
- les dommages nés antérieurement à la souscription ;
- Les appareils appartenant aux occupants ;
- les fusibles, résistances, lampes, semi-conducteurs ;
- les biens ou marchandises contenus dans l'appareil endommagé ;
- les antennes de radio ou télévision ;
- les appareils de plus de dix ans d'âge ;
- les panneaux solaires thermiques, les panneaux photovoltaïques ;
- les câbles d'alimentation situés avant le compteur.

3.6. Bris de Glaces

CE QUI EST GARANTI

Les dommages matériels subis par les bâtiments, si vous avez souscrit le contrat en qualité de propriétaire non occupant, résultant d'un événement accidentel, occasionnant un bris des produits verriers équipant les biens assurés :

- aux produits verriers, marbres, skydômes, pyrodômes et séparations de balcons équipant les parties privatives assurées,
- à tout objet en glace ou en verre, incorporé, attaché ou scellé aux bâtiments, y compris ceux des portes et fenêtres,
- aux miroirs et glaces argentés fixes, placés à l'intérieur des bâtiments,
- au remboursement des frais de clôture provisoire et de gardiennage rendus nécessaires par la réalisation du dommage.



Ce qui est exclu :

Outre les exclusions générales prévues à l'article 4, ne sont pas garantis :

- les bris consécutifs aux travaux (sauf nettoyage) effectués sur les objets assurés ou leur encadrement ;
- les rayures, ébréchures, fêlures ;
- les bris occasionnés par la vétusté des encadrements, un défaut de montage de la vitre ou de l'encadrement ou de réparation ;
- l'altération du produit ;

- les dommages corporels et matériels causés par la chute de l'objet brisé, ou par ses débris (ces dommages matériels relèvent, à l'égard des tiers, de la garantie responsabilité civile) ;
- les vitrages et marbres déposés ou non encore posés ;
- les tubes et lampes, objets en matière plastique ;
- les poignées de porte ;
- les vitrages courbes, verres gravés ;
- les encadrements des produits verriers ;
- les abris de piscine et serres ;
- les vitraux peints, vitraux d'art ou armoiries sur verre ;
- les objets de verrerie et de marbre constituant le mobilier et les sols ;
- les glaces d'une superficie supérieure à 8 m² ;
- les vérandas et panneaux solaires thermiques, serres, châssis de jardins, marquises, auvents, panneaux photovoltaïques, abris de piscine, murs rideaux ;
- les verrières et ciels vitrés.

3.7. Attentats et actes de terrorisme

CE QUI EST GARANTI

En application de l'article L126-2 du Code des assurances, les dommages matériels directs, subis sur le territoire national, causés par un attentat ou un acte de terrorisme (tels que définis par le Code pénal), aux biens assurés.

La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages **sont couverts dans les limites de franchise et de plafond fixées au titre de la garantie "Incendie et risques annexes"**.



Ce qui est exclu :

Sont exclus les frais de décontamination des déblais ainsi que leur confinement.

3.8. Catastrophes Naturelles

Cette garantie s'exerce conformément aux articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances, ainsi qu'à ses textes d'application. Toute évolution de la réglementation relative aux Catastrophes Naturelles s'appliquent d'office au présent article.

OBJET DE LA GARANTIE

Cette garantie a pour objet de couvrir la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables subis par l'ensemble des biens garantis par le présent contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur

significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles et pris en charge par le régime de garantie associé, les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.

Cette garantie couvrant les frais de relogement d'urgence est incluse dans tout contrat d'assurance dommages à des biens d'habitation souscrit par tout occupant ayant la qualité d'assuré et dont l'habitation sinistrée est la résidence principale :

- l'occupant désigne toute personne visée par l'article L. 521-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
- la résidence principale désigne toute habitation qualifiée ainsi par le contrat d'assurance habitation.

Les frais de relogement d'urgence comprennent les seuls frais relatifs à l'hébergement des occupants ayant la qualité d'assuré, **à l'exclusion de tous autres frais indirects qui peuvent être prévus dans le contrat souscrit par l'assuré**. Cette garantie s'applique à concurrence du montant des frais engendrés pour l'occupant pour son relogement d'urgence et dans la limite de leurs valeurs fixées par le contrat d'assurance habitation.

Donnent également lieu à la mise en jeu de la garantie, les frais de relogement d'urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle.

Nous prenons en charge les frais de relogement d'urgence pendant une durée de cinq (5) jours consécutifs à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré, au titre d'un forfait de 80 euros par jour et par occupant.

À l'issue de la période de cinq (5) jours consécutifs suivant la déclaration du sinistre, si l'occupant ne peut pas réintégrer son habitation principale, Nous étendons la prise en charge des frais de relogement d'urgence pour une durée maximale de six (6) mois à compter du premier jour de relogement, et dans la limite de la durée nécessaire à la remise en état de l'habitation, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert.

Ces frais sont indemnisés par l'assureur, dans un délai fixé à l'article 6 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, à concurrence de la valeur fixée dans le contrat d'assurance habitation, dans les limites mentionnées ci-après :

1. Pour les propriétaires assurés occupant leur habitation principale, l'indemnisation s'applique à concurrence de la valeur locative de l'habitation sinistrée, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert.
2. Pour les locataires et les occupants à titre gratuit ayant souscrit un contrat d'assurance couvrant l'habitation principale, l'indemnisation est fixée à concurrence du montant des loyers payés charges incluses ou, à défaut, de la valeur locative de l'habitation sinistrée, si nécessaire par un rapport d'expert.
3. Pour les locataires dont le bail a pris fin suite au sinistre, l'assureur prend en charge le surcoût engendré par le relogement de l'assuré dans des conditions comparables, par rapport au montant des loyers charges incluses payés au titre de l'habitation sinistrée et dans la limite de trois mois.

Pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels : la garantie est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment. Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations qui vous sont dues au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l'événement lorsque l'expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination.

Cette garantie inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle ainsi que les frais d'architecte et de maître d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires.

MISE EN JEU DE LA GARANTIE

La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.

Cette garantie s'exerce dans les mêmes conditions et limites que celles prévues par le présent contrat et la garantie "Incendie et risques annexes".

VOS DROITS ET OBLIGATIONS

Vous ne pouvez souscrire un contrat d'assurance pour couvrir la part de risque laissée à la Votre charge par la Franchise prévue au titre de cette garantie.

Vous êtes dans l'obligation de Nous donner avis de tout sinistre de nature à entraîner la présente garantie, dès que Vous en avez connaissance, et au plus tard, trente (30) jours après la publication de l'Arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

En cas de litige relatif à l'application de la garantie catastrophe naturelle, Vous disposez de la faculté de recourir à une contre-expertise. En cas de contestation auprès de Nous des conclusions du rapport d'expertise, Nous Vous rappelons votre faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de Vous faire assister par un expert de votre choix.

Pour les sinistres liés au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, l'indemnité qui Vous ait versée de notre part, doit être utilisée pour réparer les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels sans que cette utilisation ne soit subordonnée à l'adoption préalable de l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 121-17 du Code des assurances.

Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas.

Vous devez transmettre les factures justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux dommages matériels directs imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

À la réception des factures prouvant la réalisation des travaux, nous vous verserons le solde de votre indemnité dans un délai de 21 jours à compter de cette réception.

À défaut de fourniture des factures prouvant la réalisation des travaux, nous vous demanderons la restitution de l'acompte de l'indemnité déjà versée.

L'indemnité des frais de relogement d'urgence n'est due qu'après transmission par Vous à Nous, des justificatifs strictement nécessaires pour prouver la matérialité et le montant des dépenses engagées. Vous êtes également informé que dès lors que les dépenses de frais de relogement d'urgence pour la résidence principale sont indemnisées par une entreprise d'assurance, Vous ne pouvez prétendre cumulativement à une aide financière accordée par l'Etat afin de couvrir les mêmes dépenses.

NOS OBLIGATIONS

À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, Nous disposons d'un délai

d'un (1) mois pour Vous informer des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque Nous le jugeons nécessaire.

Nous formulons une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette présente garantie, dans un délai d'un (1) mois à compter soit :

- de la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise,
- ou de la réception du rapport d'expertise définitif.

A compter de la réception de votre accord sur la proposition d'indemnisation, Nous disposons d'un délai d'un (1) mois pour missionner l'entreprise de réparation ou d'un délai de vingt et un (21) jours pour verser l'indemnisation due.

A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par Nous porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.

Nous sommes tenus de Vous communiquer le rapport d'expertise définitif relatif au sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, Nous communiquons également un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite.

En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie "Catastrophes Naturelles" Vous sera versée dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

FRANCHISE

Nonobstant toute disposition contraire, vous conservez à votre charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il vous est interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Le montant de la franchise est fixé légalement⁽¹⁾, cette franchise est modulée selon la nature des biens endommagés.

Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.

Cette disposition concerne également les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements.

⁽¹⁾ En cas de modification par arrêté ministériel des montants de franchise, ces montants seront réputés modifiés dès l'entrée en application de cet arrêté.



Ce qui est exclu :

Cette garantie est exclue lorsque les biens assurés sont construits sur des terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition, à l'exception des biens existant antérieurement à la publication de ce plan, conformément à l'article L. 125-6 du Code des assurances.

Sont également exclus, les biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.

Sont également exclus, les dommages indirects subis par l'ensemble des biens garantis par le présent contrat et résultant de la catastrophe naturelle.

Sont également exclus du bénéfice de la présente garantie pour les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause prédominante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

- Les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est requis en application de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme;
- Pendant une durée de dix ans suivant la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil, les bâtiments soumis aux dispositions des articles L.132-4 à L.132-8 du code de la construction et de l'habitation, et dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er janvier 2024, s'il ne peut être justifié par le maître d'ouvrage ou le propriétaire du bien au moment du sinistre du dépôt de l'attestation mentionnée au 3° de l'article L.122-11 du code de la construction et de l'habitation;
- Les dommages survenus sur les constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, tels que notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Sont également exclus du champ d'application de cette garantie les dommages dont l'indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Sont également exclus du champ d'application de cette garantie les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6 du code des assurances, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 du Code des assurances.

3.9. Catastrophes Technologiques

CE QUI EST GARANTI

En vertu de la loi n°2003-699 du 30/07/2003 relative à l'état de catastrophes technologiques, la réparation pécuniaire des dommages matériels subis par l'ensemble des biens assurés à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation situés en France, résultant d'un accident relevant d'un état de catastrophe technologique tel que défini réglementairement.

Cette garantie est accordée dans les conditions des articles L. 128-1 à L. 128-4 du Code des assurances. Elle couvre la réparation intégrale des dommages, **dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.**

MISE EN JEU DE LA GARANTIE

La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe technologique .

3.10. Risques locatifs (Responsabilité du locataire ou de l'occupant)

Il est accordé une assurance de responsabilité pour le compte du locataire en sa qualité d'occupant du bien en vertu d'un bail régulier établi entre lui et le souscripteur, sans déroger à l'obligation légale pesant sur le locataire. Elle tend à garantir les risques locatifs encourus par le locataire **(au titre des garanties Incendie, Dégâts des eaux exclusivement)**, impliquant pour le souscripteur du présent contrat de subir une responsabilité par ricochet, pour les cas d'insuffisance de garantie lors de la souscription par le locataire de son contrat personnel. Notre garantie complémentaire des risques locatifs souscrite pour le compte du locataire interviendra en excédent de l'assurance que le locataire aura souscrite par ailleurs dont le montant constituera une assurance de première ligne. Ce montant constituera une franchise absolue en cas de sinistre pour lequel nous serions amenés à intervenir.

3.11. Responsabilité Civile

CE QUI EST GARANTI

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité résultant, pour l'assuré défini dans le glossaire de la propriété des biens assurés y compris cours et jardins y attenants dans la limite d'une superficie de 3000m², des installations et plantations qui s'y trouvent, dans les limites des tantièmes de propriété des parties communes rattachées aux parties privatives.

ÉVÉNEMENTS GARANTIS

- La responsabilité de l'assuré à l'égard du locataire :
La responsabilité que l'Assuré, en sa qualité de propriétaire, peut encourir à l'égard des locataires pour des dommages matériels causés à leurs biens par suite de vice de construction ou de défaut d'entretien de l'immeuble (article 1721 du Code civil).
- La responsabilité de l'assuré à l'égard des voisins et des tiers :
La responsabilité que l'Assuré peut encourir pour des dommages matériels assurés par le présent contrat au titre des garanties :
 - Incendie et risques annexes,
 - Dégâts des eaux, causés aux biens de tiers et pour les dommages immatériels qui en sont la conséquence (articles 1240 et suivants du Code civil).

En cas d'inobservation des règles techniques et légales en vigueur, **l'assuré sera déchu de ses droits à garantie.**

- La responsabilité civile membre conseil syndical et petits travaux :
La garantie est étendue à la responsabilité pouvant incomber personnellement à l'assuré :
 - en sa qualité de membre du Conseil Syndical,
 - ou du fait des petits travaux d'entretien des biens assurés qu'il effectuerait lui-même, sous réserve que ces travaux ne concernent pas le gros œuvre des biens assurés.

LES MESURES DE PRÉVENTIONS À RESPECTER

L'assuré s'engage à :

- Maintenir le bien assuré en état normal d'entretien et procéder aux réparations indispensables à la sécurité des biens et des personnes, sauf cas de force majeure,
- Maintenir en vigueur les contrats d'entretien exigés par la réglementation. **En cas d'inobservation de ces obligations, l'assuré sera déchu de ses droits à garantie.**



Ce qui est exclu :

Outre les exclusions générales prévues à l'article 4, ne sont pas garantis :

- Tout dommage de toute nature subi par l'assuré responsable et toute personne ne répondant pas à la définition des tiers donnée dans les définitions;
- Tout dommage atteignant les biens dont l'assuré est propriétaire, locataire ou gardien ou qui lui sont confiés à quelque titre que ce soit ;

- La Responsabilité personnellement encourue en qualité d'occupant ;
- Tout dommage autre que corporel résultant d'un incendie, d'une explosion, d'un dégât des eaux, survenu ou ayant pris naissance dans les biens assurés ;
- Tout dommage causé par un véhicule à moteur soumis à l'obligation d'assurance ;
- Les indemnités dues en vertu de promesses ou conventions (autres que celles découlant à l'égard des locataires des articles 1721 et seulement pour les dommages matériels mobiliers causés par un colocataire, 1719 du Code Civil), sauf si cette responsabilité, résultant d'un accident, aurait incombé à l'assuré en l'absence de toute obligation contractuelle ;
- Tout dommage résultant d'un fait dont l'assuré avait connaissance à la date de souscription du contrat ou de toute extension de garantie ;
- Les pollutions non accidentelles,
- Les pollutions accidentelles ou non, résultant d'une activité professionnelle;
- La responsabilité du fait des préposés au service privé d'un ou plusieurs occupants, ou du fait des travaux concernés par la législation relative au travail clandestin ;
- Les exclusions particulières à la responsabilité civile vol :
 - Vols commis dans des lots mis à la disposition de plusieurs occupants ;
 - Vols commis dans les lots à usage professionnel ou commercial.
- les responsabilités pouvant résulter de cours de natation donnés à titre onéreux.

3.12. Défense Pénale et Recours Suite à un Accident (DPRSA)

OBJET DE LA GARANTIE

Nous nous engageons :

À pourvoir à la défense de l'assuré devant les tribunaux répressifs s'il est poursuivi **en raison d'un sinistre garanti** ainsi que dans les actions amiables ou judiciaires dirigées contre lui par la Sécurité Sociale en vue d'établir sa faute inexcusable, **À réclamer** à l'amiable ou judiciairement aux responsables autres que les personnes assurées au titre de la responsabilité civile, la réparation des préjudices éprouvés par l'assuré **à la suite d'un sinistre qui aurait été garanti au titre du présent contrat s'il l'avait causé au lieu de le subir**. L'assuré adresse les pièces justificatives des dommages matériels qu'il estime avoir subi et l'assureur ne peut transiger sans son accord.

a. Libre choix de l'avocat ou du représentant

Conformément aux dispositions de l'article L.127-3 du Code des Assurances, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à une personne légalement qualifiée pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, ce dernier a la liberté de les choisir et peut choisir son conseil habituel ou le choisir parmi ceux inscrits au barreau du tribunal compétent. L'assureur peut, si l'assuré le souhaite, lui proposer un avocat partenaire, **sur demande écrite de sa part**. Cette liberté de choix est également ouverte à l'assuré en cas de conflit d'intérêt entre vous et nous.

Les frais engagés antérieurement à la déclaration du sinistre ou sans notre accord préalable demeurent exclus de la garantie, sauf mesures urgentes ou appropriées.

Le remboursement des frais judiciaires et des honoraires d'avocat se fera sur présentation de factures détaillées d'honoraires d'intervention et de frais d'actes et dans les limites prévues au Tableau Récapitulatif des garanties. Le remboursement ne pourra se faire **qu'après réception de la décision de justice**.

b. Mise en jeu de la garantie - modalités de l'intervention

Après avoir pris connaissance des fondements du litige et des pièces du dossier, nous pourrions vous donner notre avis sur l'opportunité de transiger, d'engager une voie de recours ou une procédure judiciaire. Toutefois, la direction du procès vous appartient. Dans tous les cas, il sera nécessaire d'obtenir notre accord préalable sur la prise en charge des frais et honoraires liés aux actions amiables ou judiciaires, ou aux voies de recours, que vous entendrez exercer afin de nous permettre au travers de la communication de toutes pièces utiles d'en examiner le bien-fondé et l'opportunité. Il en sera de même pour l'acceptation d'une transaction. A défaut d'un tel accord préalable, nous ne prendrons pas en charge ces frais et honoraires.

c. Intervention amiable

Nous nous rapprochons de la partie adverse afin de rechercher une solution amiable de règlement au mieux de vos intérêts. Vous devez être assisté ou représenté par un avocat lorsque vous êtes informé de ce que la partie adverse est défendue ou représentée dans les mêmes conditions. Nous vous informerons régulièrement et les propositions de transaction seront soumises à votre approbation.

Procédure judiciaire :

Vous devez nous aviser, au préalable, avant toute saisine, lorsqu'aucune issue amiable n'est possible ou lorsque vous faites l'objet d'une action judiciaire. Nous ne présentons jamais de réclamations relatives aux dommages matériels subis par l'assuré ou ses biens lorsqu'elles sont fondées sur l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat par le tiers responsable.

d. Désaccord et conflits d'intérêts Désaccord entre l'assuré et l'assureur

Conformément aux dispositions de l'article L.127-4 du Code des Assurances, en cas de désaccord entre l'assuré et nous au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à notre charge. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par nous ou la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, nous l'indemnisons des frais exposés pour l'exercice de cette action dans la limite du montant de la garantie. A défaut d'un tel accord préalable, nous ne prendrons pas en charge ces frais et honoraires.

e. Disposition particulière aux sinistres mettant en jeu nos intérêts d'assureur responsabilité civile

Conformément aux dispositions de l'article L.127-6 du Code des Assurances, les dispositions ci-dessus concernant les modalités de gestion des sinistres, le libre choix de l'avocat ou du mandataire qualifié et les procédures visant le cas de conflit d'intérêts et de désaccord entre l'assuré et nous, ne s'appliquent pas lorsque la défense ou la représentation de l'assuré dans toutes procédures judiciaires ou administratives s'exerce en même temps dans notre intérêt d'assureur Responsabilité Civile.

f. Modalités de gestion

Conformément aux dispositions de l'article L.322-2-3 et R.127-1 du Code des Assurances, les sinistres relevant de la présente garantie sont traités par un service spécialisé distinct des autres services de notre compagnie.

Tableau des Garanties

Nature des garanties	Montant dans la limite, par sinistre, de :
Frais judiciaires ou d'expertise judiciaire	400 €
Honoraires TTC :	
d'assistance à expertise	300 €
Par plaidoirie ou intervention à l'audience devant :	
le Tribunal Judiciaire	1 200 €
le juge de l'Exécution	500 €
le Tribunal Administratif	1 200 €
Juridictions Pénales	850 €
Cour d'Appel	1 200 €
La Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat	2 000 €

SEUIL D'INTERVENTION

Lorsque vous êtes en défense, la garantie s'applique quel que soit le montant de la demande adverse.

Lorsque vous êtes en demande, nous participons aux dépenses nécessaires à l'exercice de vos droits si votre préjudice en principal est supérieur à 500 euros TTC et dans la limite d'un plafond global par sinistre toutes natures de dépenses confondues de 5000 euros.

3.13. Frais et pertes annexes consécutifs aux dommages matériels garantis

CE QUI EST GARANTI

Sont uniquement indemnisables sur présentation d'un justificatif et dans la limite des plafonds déterminés au Tableau Récapitulatif des Garanties :

- la perte de loyers des lots (pour lesquelles la période d'indemnisation est portée à 6 mois pour les baux commerciaux ou 12 mois pour les baux d'habitation),
- les frais de démolition, déblai, décontamination,
- les frais de déplacement et de remplacement des biens immobiliers.

Extensions de garanties pour les Baux d'Habitation :

- les frais de mise en conformité,
- les honoraires de l'expert de l'assuré ainsi que, s'il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert,

- les honoraires d'architecte ou de coordinateur,
- les frais de gardiennage et de clôture provisoire.



Ce qui est exclu :

Outre les exclusions générales prévues à l'article 4, ne sont pas garantis :

- Les frais qui correspondent aux sommes à la charge de l'assuré résultant de l'application du contrat telles que la franchise, la vétusté ou les conséquences financières d'une absence ou d'une insuffisance de garantie ;
- Les frais et pertes consécutifs aux dommages occasionnés par les événements garantis au titre des Catastrophes Naturelles ;
- Les frais et pertes consécutifs aux dommages occasionnés par les événements garantis au titre des Risques technologiques.

3.14. Risques individuels de la copropriété

Cette garantie protège le propriétaire contre les conséquences pécuniaires qui lui incomberaient au prorata des tantièmes de copropriété afférents aux biens assurés définis ci-après :

- au titre de la Responsabilité Civile que peut encourir la collectivité immobilière à l'égard des copropriétaires ou associés ou des tiers :
 - du fait de l'application ou de l'interprétation du règlement de jouissance ou de copropriété,
 - du fait d'une faute ou d'une omission dans l'exercice des droits et obligations attachées à sa qualité de personne morale par les lois et règlements en vigueur en vue de l'administration, de l'entretien et de la conservation de l'immeuble collectif.
- au titre de la Responsabilité contractuelle que peut encourir la collectivité immobilière à l'égard de ses préposés,
- au titre des dommages ou indemnités restant à charge de la collectivité immobilière et résultant de sinistres dont la garantie, non prévue par la police de la collectivité,
- au titre des franchises après sinistres prévues par la police de la collectivité,
- du fait du non-paiement par un ou plusieurs copropriétaires de leur part contributive aux charges communes d'administration, d'entretien et de conservation de l'immeuble collectif, liquidées et réparties postérieurement à la date de prise d'effet du présent contrat.

4. Les exclusions générales

Outre les exclusions propres à chacun des risques garantis, il existe des exclusions générales communes à tous les risques.



Nous ne garantissons pas :

- Les dommages causés ou provoqués par la faute intentionnelle ou dolosive de toute personne assurée;
- Les dommages résultant de paris faits par l'assuré ou avec sa complicité;
- Les dommages intentionnellement causés ou provoqués par les mandataires sociaux ou le personnel de direction, pour les contrats souscrits par les personnes morales ;
- Les dommages causés par les événements suivants : guerre étrangère, guerre civile, révolution, mutinerie militaire, éruption de volcan, tremblement de terre, inondation, raz de marée, effondrement, glissement et affaissement de terrain, avalanche ou autre cataclysme (sauf cas de catastrophe naturelle constatée par arrêté interministériel) ;
- Les dommages causés en temps de guerre par des engins de guerre ou après la date légale des hostilités par les engins de guerre dont la détention est interdite et dont l'assuré ou les propriétaires dont il est civilement responsable seraient sciemment possesseurs ou détenteurs, ainsi que ceux qui seraient causés par la manipulation volontaire d'engins de guerre par les personnes assurées ;
- Les dommages d'origine nucléaire ou causés par toute source de rayonnements ionisants ;
- Les dommages occasionnés par saisie, réquisition, embargo, confiscation, capture, destruction, ordonnés par tout gouvernement ou autorité publique ;
- Les dommages subis par les véhicules à moteur soumis à l'obligation d'assurance ainsi que par les appareils de navigation aérienne, les voiliers et bateaux à moteur, les remorques, caravanes et leur contenu respectif dont toute personne assurée est propriétaire, locataire, gardien ou détenteur à quelque titre que ce soit, ainsi que leur vol ou leur disparition ;
- Les dommages causés à autrui (propriétaire, locataire, colocataire, copropriétaire, voisins et tiers) et dans la réalisation desquels sont impliqués, en et hors circulation: les véhicules à moteur soumis à l'obligation d'assurance, les appareils de navigation aérienne et engins aériens, les bateaux à moteur, les remorques, les caravanes, tout appareil terrestre attelé à un véhicule dont toute personne assurée ou celle dont elle serait reconnue civilement responsable est propriétaire, locataire, gardienne ou détentrice à quelque titre que ce soit ;
- Les amendes et les frais qui s'y rapportent ;
- Les dommages résultant de la détention ou de l'utilisation d'armes à feu ou d'explosifs ;
- Les dommages causés alors que l'assuré est sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcoolémie supérieur à la limite fixée par le Code de la route, ou de stupéfiants ou substances non prescrites médicalement ;

- Les biens situés dans des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques, sauf si ces biens existaient avant la publication de ce plan ou les biens construits en violation des règles administratives en vigueur.

5. La vie du contrat

5.1. Déclaration du risque

5.1.1. – À la souscription du contrat

Vous devez répondre clairement, avec précision et exactitude aux questions qui Vous sont posées sur les circonstances qui Nous permettent d'apprécier les risques que Nous prenons en charge. Vos réponses Nous permettent d'apprécier le risque et d'établir sa tarification.

Vos déclarations sont reproduites dans vos Conditions Particulières et vous matérialisez votre consentement à ces déclarations en signant électroniquement ces Conditions Particulières.

Lorsque la prise d'effet du contrat est différée, Vous devez nous déclarer par tous moyens tous les changements impactants vos réponses qui seraient intervenus entre sa date de souscription et sa date de prise d'effet. En cas d'acceptation du risque par Nous, Vous vous engagez à régler le supplément de cotisation qui pourrait en résulter.

5.1.2. – En cours de contrat

Vous devez nous aviser **dans les 15 jours où vous en avez connaissance**, de tout événement nouveau modifiant les déclarations faites lors de la souscription et qui rend inexactes ou caduques les déclarations figurant aux Conditions Particulières.

- **Si les modifications constituent une aggravation de risque :**
 - soit Nous résilions le contrat en respectant un préavis de 10 jours.
 - soit Nous Vous proposons une majoration de cotisation. Dans ce cas, si Vous ne donnez pas suite à cette proposition ou si Vous la refusez expressément dans le délai de trente jours à compter de la proposition, Nous pourrions résilier le contrat comme nous Vous l'indiquerons dans la lettre de proposition.
- **Si les modifications constituent une diminution de risque :**
 - soit Nous acceptons de diminuer votre cotisation,
 - soit, à défaut, Vous pouvez résilier le contrat par lettre recommandée en respectant un préavis de 30 jours. La résiliation prendra effet le 31ème jour après l'envoi de cette lettre.

Dans le cas d'une augmentation de votre tarif annuel, un appel de prime complémentaire sera effectué.

Dans le cas d'une diminution de votre tarif, nous vous rembourserons le trop-perçu.



Conformément à l'article L.113-2 du Code des assurances, en cas de déclaration tardive en cours de contrat d'une circonstance nouvelle ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, Nous pouvons appliquer la déchéance de votre droit à garantie, si ce retard nous a causé un préjudice. Nous ne pourrions toutefois pas

appliquer cette déchéance de droit à garantie dans le cas où le retard est dû à un cas fortuit ou un cas de force majeure.

5.1.3. - Sanctions



En application de l'article L.113-8 du Code des assurances, en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle modifiant l'appréciation du risque assuré par l'Assureur, le contrat est nul et la cotisation payée demeure acquise à l'Assureur, à titre de pénalité.

En application de l'article L.113-9 du Code des assurances, en cas d'omission ou déclaration inexacte non intentionnelle, constatée avant un sinistre, l'Assureur peut soit résilier le contrat avec un préavis de 10 jours en restituant à l'Assuré le prorata de cotisation ou augmenter la cotisation due en proportion.

Si cette omission ou fausse déclaration non intentionnelle est constatée après un sinistre, l'indemnité sera réduite en proportion de la part de cotisation payée rapportée à ce qu'elle aurait dû être si l'Assureur avait eu une connaissance exacte de la situation de l'Assuré.

5.2. Sauvegarde du risque

Vous devez préserver vos biens en toutes circonstances et agir comme si vous n'étiez pas assuré. Il vous appartient, notamment, d'observer les mesures de prévention et de sécurité définies dans les chapitres "Incendie et risques annexes", "Vol et actes de vandalisme" et "Dégâts des eaux" figurant à l'article 3 des présentes Conditions Générales.

SANCTION

En cas de sinistre survenu, facilité ou aggravé à la suite de l'inexécution de ces obligations - sauf cas de force majeure - l'indemnité sera réduite de 50 %. En cas de franchise applicable sur les dommages, cette dernière sera appliquée sur le montant de l'indemnité réduite.

5.3. Votre droit de Renonciation

5.3.1. Vente à distance

Les personnes physiques ayant conclu un contrat à distance en dehors du cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles peuvent renoncer, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités, au présent contrat dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de la date de conclusion du contrat.

La demande de renonciation doit être adressée par tout support durable à :

- Acheel France - 128 rue La Boétie 75008 Paris
- contact@acheel.com

On entend par commercialisation à distance tout système de vente ou de prestation de services organisé par l'Assureur ou son intermédiaire qui utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.

L'exercice du droit de renonciation entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la notification par Acheel France. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie, le Preneur d'Assurance ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

En cas de renonciation, Acheel France procédera au remboursement des cotisations dans le délai de TRENTÉ (30) jours suivant la date de résiliation, déduction faite du montant correspondant à la durée où le contrat a effectivement produit ses effets.

L'intégralité de la prime reste due à l'Assureur si le Preneur d'Assurance exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre, mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance, est intervenu pendant le délai de renonciation.

La demande de renonciation peut être faite suivant le modèle ci-dessous :

Objet : Renonciation au contrat d'assurance

Nom, prénom :

Adresse :

Madame, Monsieur,

Conformément à l'article L112-2-1 du Code des assurances, je renonce expressément à la souscription du contrat d'assurance [n° du contrat/référence] que j'ai souscrit exclusivement à distance le [date de souscription]. La date de renonciation correspond à la date de réception de cet email.

Je reconnais être informé :

- qu'en cas de prise d'effet de mon contrat d'assurance, à ma demande, dans le délai de 14 jours suivant sa souscription, le remboursement de la période non courue s'effectuera au prorata temporis, les frais de gestion et la taxe attentat restent acquis à l'assureur.
- que l'attestation d'assurance remise lors de la souscription n'est plus valable et qu'elle ne peut plus être utilisée.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Dans le cas où vous souhaiteriez exercer votre droit de renonciation, nous vous rappelons que l'assurance responsabilité civile est une assurance obligatoire et qu'il peut vous être demandé de justifier de cette assurance auprès de tiers.

5.3.2. Démarchage à domicile

Conformément à l'article L112-9 du Code des assurances, "toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités."

Si les conditions précitées sont réunies - et sous réserve des autres dispositions de l'article L112-9 du Code des assurances - vous pouvez renoncer au présent contrat en adressant votre demande de renonciation par recommandé électronique avec avis de réception à : Acheel France - 128 rue La Boétie 75008 Paris

Nous attirons votre attention sur le fait que vous perdez cette faculté de renonciation si vous avez connaissance d'un sinistre survenu pendant le délai de quatorze jours précités.

La demande de renonciation peut être faite suivant le modèle de lettre inclus ci-dessous.

Modèle de lettre de renonciation Démarchage à domicile (recommandé électronique)

Nom, prénom :
 Adresse :
 N° du contrat :
 Mode de paiement choisi :
 Montant de la cotisation déjà acquitté : euros

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions de l'article L112-9 du Code des assurances, j'entends par la présente renoncer au contrat d'assurance cité en références que j'ai souscrit en date du. Je souhaite donc qu'il soit résilié à compter de la date de réception de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Fait le , à
 Signature du Souscripteur

5.4. Résiliation du contrat

5.4.1. La résiliation par vos soins

Lorsque vous disposez de la faculté de résilier votre contrat d'assurance, vous pouvez nous adresser votre demande par lettre ou tout autre support durable, par déclaration faite au siège social, par acte extrajudiciaire ou par un mode de communication à distance.

Lorsque cela est nécessaire, nous nous réservons le droit de vous demander tout justificatif appuyant votre demande de résiliation.

Le motif de ma résiliation	A quelle date dois-je faire ma demande de résiliation ?	Quand ma résiliation prendra-t-elle effet ?	Les conséquences de ma résiliation
A l'échéance de votre contrat d'assurance (article L. 113-12 du code des assurances)	2 mois avant la date d'échéance de votre contrat d'assurance.	A la date d'échéance de votre contrat d'assurance.	
Résiliation à tout moment (article L. 113-15-2 du code des assurances)	À tout moment, dès lors que j'ai souscrit mon contrat depuis plus d'un an et en qualité de personne physique !! Nous vous rappelons que l'assurance est obligatoire pour les biens en copropriété.	30 jours après la réception de la notification.	Nous vous rembourserons la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

La faculté de résiliation à tout moment ne s'applique pas aux contrats souscrits par des personnes morales (ex: SCI)			
Diminution du risque en cours de contrat si nous ne réduisons pas la cotisation en conséquence (article L.113-4 du code des assurances)	Lors de notre refus de diminution de la cotisation.	30 jours après la notification de résiliation.	Nous vous rembourserons la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Changement de situation lorsque le risque garanti, en relation directe avec la situation antérieure, ne se retrouve pas dans la situation nouvelle : domicile / situation matrimoniale / régime matrimonial / profession / retraite / cessation définitive de l'activité professionnelle (article L.113-16 du code des assurances)	Dans les 3 mois suivant la date de l'événement	1 mois après la notification de résiliation	Nous vous rembourserons la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Après la résiliation par l'assureur d'un contrat sinistré (article R.113-10 du code des assurances)	Lors de la connaissance de la résiliation, par l'assureur, d'un autre contrat d'assurance et, au plus tard, 1 mois après la résiliation du contrat sinistré.	1 mois après la notification de résiliation.	Nous vous rembourserons la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Après sinistre (départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) (articles L191-1 et L191-2 du Code des assurances).	Dans le mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité.	31 jours après la notification de la résiliation.	Nous vous rembourserons la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
En cas de modification du tarif d'assurance appliqué au-delà des conditions contractuelles	Lors de la réception de l'avis de cotisation ou de l'échéancier et, au plus tard, 1 mois à compter de sa réception.	30 jours après la notification de résiliation.	L'assureur a droit à la portion de cotisation qui aurait été due, sur les bases de l'ancien tarif, entre la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation.

5.4.2. La résiliation par nos soins

Lorsque nous disposons d'une faculté de résiliation, nous vous l'adressons par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique. Cette notification vous sera communiquée à votre dernier domicile connu ou votre dernière adresse email connue.

La date d'envoi constitue le début du délai de préavis.

Le motif de la résiliation	Quand devons-nous vous informer de la résiliation ?	Quand la résiliation prendra-t-elle effet ?	Les conséquences de la résiliation
A l'échéance de votre contrat d'assurance (article L. 113-12 du code des assurances)	2 mois avant la date d'échéance de votre contrat d'assurance.	A la date d'échéance de votre contrat d'assurance.	
Aggravation du risque en cours de contrat si nous ne souhaitons pas proposer une prime plus élevée (article L.113-4 du code des assurances)	Lorsque nous disposons de l'information sur l'aggravation du risque.	10 jours après notre notification.	Nous vous remboursons la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Aggravation du risque en cours de contrat si nous vous proposons une prime plus élevée que vous refusez (article L.113-4 du code des assurances)	Dans la lettre de proposition.	30 jours à compter de la lettre de proposition d'augmentation de prime.	Nous vous remboursons la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Omission ou inexactitude non-intentionnelle à la souscription et en cours de contrat constatée avant tout sinistre. (article L.113-9 du code des assurances)	Lors de la constatation de l'omission ou la déclaration inexacte de votre part.	10 jours après notre notification.	Nous vous remboursons la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Changement de situation lorsque le risque garanti, en relation directe avec la situation antérieure, ne se retrouve pas dans la situation nouvelle : domicile / situation matrimoniale / régime matrimonial / profession / retraite / cessation définitive de l'activité professionnelle (article L.113-16 du code des assurances)	Dans les 3 mois suivant la date de l'événement.	1 mois à compter de la notification à l'assuré	Nous vous remboursons la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
Après sinistre (article R.113-10 du code des assurances)		1 mois à compter de la notification à l'assuré	Nous vous remboursons la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.



Information

Nous vous rappelons également notre droit de résilier votre contrat :

- en cas de fausse déclaration à la souscription, en cours de contrat et/ou à la déclaration de sinistre comme décrit aux articles “Vos obligations”,
- en cas de non-paiement des cotisations comme décrit à l'article “Vos obligations”.

5.4.3. La résiliation de plein droit

Elle s'effectue par l'héritier ou nous en cas de décès et les cas de résiliation par l'acquéreur ou nous en cas d'aliénation.

- **En cas de décès du souscripteur ou du transfert de propriété des biens, votre contrat d'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou du nouvel acquéreur.**
A ce titre, ces derniers sont tenus d'exécuter toutes les obligations dont le souscripteur était tenu vis-à-vis de nous. Toutefois, l'héritier ou l'acquéreur peuvent résilier le contrat. Nous pouvons résilier également le contrat dans un délai de 3 mois à partir du jour où l'héritier ou le nouvel acquéreur a demandé le transfert de la police à son nom.
- **En cas de perte totale des biens assurés suite à un événement non garanti :** la résiliation intervient de plein droit le lendemain de la date de l'événement causant la perte.
- **En cas de perte totale des biens assurés suite à un événement garanti :** la résiliation intervient de plein droit le lendemain de la date de l'événement causant la perte. L'intégralité de la cotisation reste acquise à l'assureur.
- **En cas de réquisition** de la propriété des biens garantis dans les cas et les conditions prévues par la réglementation en vigueur : selon les dispositions réglementaires en vigueur.
- **En cas de retrait de l'agrément administratif de l'assureur,** le contrat d'assurance sera résilié 40 jours à midi, à compter de la publication au Journal Officiel de l'ACPR. Les modalités de remboursement répondent aux conditions de l'article L. 326-12 du Code des assurances.

5.5. Intégralité du contrat

De convention expresse, les réponses du souscripteur aux questions posées constituent un élément substantiel du contrat d'assurance indissociable de celui-ci et déterminant du consentement de l'assureur à la délivrance de l'assurance.

En conséquence, toute atteinte à la capacité de consentement ou de compréhension de la portée des engagements ou des termes des documents, de même que toute remise en cause du questionnaire et de son contenu qui constituent un tout indissociable du contrat d'assurance sont susceptibles d'affecter la validité même du contrat d'assurance.

6. Votre cotisation

6.1. Votre première cotisation

Lorsque le paiement de l'intégralité de votre première cotisation s'effectue par Carte bancaire, et que le paiement est refusé, votre demande d'assurance ne sera pas prise en compte.

Lorsque le paiement de l'intégralité de votre première cotisation s'effectue par prélèvement SEPA, les garanties de votre contrat prennent effet à la date indiquée aux Conditions Particulières sous réserve de l'encaissement effectif du paiement de l'intégralité de votre première cotisation.

SANCTION

En cas de non-paiement de l'intégralité de votre première cotisation, la condition suspensive ne s'étant pas réalisée, votre contrat d'assurance n'aura jamais existé et aucun sinistre ne sera pris en charge au titre de votre demande d'assurance.

6.2. Engagements

En contrepartie de notre couverture, vous devez nous régler votre cotisation définie à la souscription, ainsi que sur les appels annuels de cotisation.

Votre cotisation globale est fixée aux Conditions Particulières. Elle est exprimée en euros, et comprend la cotisation nette (afférente au risque) hors taxes, le cas échéant les frais accessoires, les taxes et les charges parafiscales. Elle est fixée d'après les déclarations de l'assuré reproduites aux Conditions Particulières et en fonction du montant et de la nature des garanties souscrites.

La cotisation totale est due par le souscripteur.

Seule la part de cotisation nette et les taxes correspondantes ainsi que les charges parafiscales récupérables auprès des administrations concernées peuvent faire l'objet d'un remboursement en cas d'avenant, notamment en cas de résiliation autre que pour non-paiement ou suite à la perte totale des assurés résultant d'un événement garanti, entraînant un remboursement.

6.3. Variation de la cotisation

En cours de période d'assurance, la cotisation peut varier en cas de modifications du contrat, notamment en cas de changement de garanties, ou en cas d'aggravation ou de diminution du risque. L'avenant de modification précise alors le montant de la cotisation supplémentaire ou de la ristourne.

Par ailleurs, en cas de modification du taux de taxe sur les conventions d'assurance ou d'une charge parafiscale, celle-ci sera appliquée conformément aux dispositions réglementaires.

6.4. Paiement de la cotisation

La cotisation et ses accessoires, ainsi que les taxes et charges parafiscales y afférentes, sont à payer aux dates convenues sur les Conditions Particulières et avis d'échéance.

Le paiement de la cotisation est effectué d'avance au Siège social de l'Assureur ou auprès de l'intermédiaire mentionné sur l'avis d'échéance ou de tout organisme auquel l'assureur aurait délégué l'encaissement. Toutefois, un paiement fractionné peut être accordé selon mention figurant aux Conditions Particulières.

Le paiement et l'encaissement de cotisations inexacts ou partielles ne sauraient valoir délivrance ou maintien des garanties.

6.5. Conséquences du non-paiement de la cotisation

À défaut du paiement de la cotisation dans les 10 jours de son échéance, l'assureur peut adresser au dernier domicile connu de l'assuré, une lettre recommandée de mise en demeure qui entraînera :

- la suspension des garanties du contrat si l'assuré ne paie pas l'intégralité de la cotisation totale restant due dans un délai de 30 (trente) jours à compter de l'envoi de la mise en demeure. En cas de paiement de la cotisation dans les 10 (dix) jours suivant la suspension des garanties, les garanties reprendront le lendemain midi du paiement.
- la résiliation du contrat si le paiement de l'intégralité de la cotisation totale restant due n'est toujours pas intervenu dans les dix (10) jours suivants la mise en demeure.

Les frais de poursuites et de recouvrement sont ceux que nous avons dû engager pour tenter de recouvrer la cotisation ou portion de cotisation que vous nous devez. En cas de résiliation, vous restez redevable de la portion de cotisation afférente à la période écoulée jusqu'à la date de résiliation, majorée des frais de poursuites et de recouvrement éventuels ainsi que d'une pénalité correspondant à 6 mois de cotisation maximum sans pouvoir excéder la portion de cotisation restant due jusqu'au terme de l'échéance annuelle.

L'encaissement de la cotisation postérieurement à la résiliation ne vaut pas renonciation de la résiliation déjà acquise. La renonciation à une résiliation (acquise ou non) et toute remise en vigueur éventuelle du contrat est soumise à l'accord exprès de l'assureur, matérialisé par un avenant de remise en vigueur.

6.6. Paiement fractionné des cotisations

Si vous avez souhaité régler votre cotisation annuelle de manière fractionnée (mensuelle), ce fractionnement cessera dès qu'une fraction de prime ne sera pas payée.

L'intégralité de la cotisation annuelle, déduction faite des fractions de cotisation déjà réglées, sera alors immédiatement exigible et le mode de paiement annuel sera alors prévu pour les cotisations ultérieures.

En cas de non-paiement du solde de la cotisation, nous pourrions en poursuivre le recouvrement comme indiqué au paragraphe Conséquences du non-paiement de la cotisation.

6.7. Adaptation automatique des garanties, des cotisations et des franchises

Sauf mention contraire, les montants de garantie, les franchises et les cotisations varient en fonction de l'indice de la Fédération Française du Bâtiment et des activités annexes (FFB). Dans ce cas, ces montants sont modifiés, lors de chaque échéance anniversaire, en fonction de la variation constatée entre la valeur de l'indice à la souscription (figurant sur vos Conditions Particulières) et la valeur de l'indice d'échéance (figurant sur votre dernière quittance de cotisation ou sur votre dernier avis d'échéance).

Toutefois, ne sont pas indexés :

- la franchise réglementaire Catastrophes naturelles ;
- les montants de garantie, les franchises et les cotisations des prestations "Défense Pénale et Recours Suite à Accident" ;
- les seuls montants de garantie "Responsabilité Civile" de simple particulier suivants : Tous préjudices garantis confondus, Clause de limitation "USA/CANADA" et Faute inexcusable ;
- tous autres montants de garantie et franchises stipulés non indexés aux Conditions Générales, Annexes et Conditions Particulières.

6.8. Modification du tarif d'assurance

Nous pouvons être amenés à modifier les conditions tarifaires applicables à votre contrat. La cotisation sera modifiée à la première échéance annuelle suivant cette modification.

Vous serez informé du nouveau montant dans l'appel de cotisation présent sur l'avis d'échéance.

Si vous n'acceptez pas cette augmentation, vous pouvez résilier le contrat dans les 30 jours suivant celui où vous en avez été informé.

La résiliation sera effective 30 jours après votre demande, et au plus tôt à la date d'échéance principale concernée, le cachet de la poste faisant foi.

Vous devrez cependant régler la part de cotisation calculée à l'ancien tarif, pour la période écoulée entre la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation.

Cette possibilité de résiliation ne s'applique ni à la majoration liée à la variation de l'indice contractuel ni à l'augmentation des taxes et charges parafiscales ou tout autre élément de la cotisation qui serait ajouté en application de dispositions légales.

De convention expresse, le paiement de la cotisation majorée vaut acceptation irrévocable de la majoration proposée.

7. Le règlement de vos sinistres

7.1. Votre déclaration

7.1.1. Délais de déclaration

Tout sinistre doit nous être déclaré par écrit, dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les 5 JOURS OUVRÉS.

Le délai est ramené à DEUX JOURS OUVRÉS en cas de vol, tentative de vol ou acte de vandalisme.

Concernant la garantie Catastrophe Naturelle, Vous devez vous reporter aux dispositions de l'article 3.5 "Catastrophes Naturelles".



En cas de déclaration tardive, quelle que soit la nature du sinistre ou de l'événement, si ce retard nous cause un préjudice avéré, vous perdrez votre droit à indemnité (déchéance), sauf si votre retard résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.

7.1.2. Renseignements à fournir

- la date, la nature et les circonstances du sinistre ;
- ses causes connues ou présumées ;
- la nature et le montant approximatif des dommages ;
- les noms et adresses de ses auteurs s'ils sont connus, des personnes lésées s'il y en a, et, si possible, des témoins ;
- les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d'autres assureurs ;
- pour les sinistres Tempêtes , une attestation de la météorologie nationale prouvant que la vitesse du vent était supérieure ou égale à 100 km/h au lieu du risque assuré, ou une attestation de la mairie attestant des dommages subis par des bâtiments de bonne construction et de qualité comparable dans un rayon de 5 km autour du bâtiment ;

Nous nous réservons le droit de Vous demander tout document nécessaire à l'instruction de votre dossier.

7.1.3. Obligations à respecter

Vous devez :

- prendre immédiatement toutes les mesures possibles pour limiter l'importance du sinistre et sauvegarder vos biens ;
- nous fournir, dans le délai de 30 jours, un état estimatif des dommages et tous documents de nature à justifier de la réalité de ceux-ci ;
- pour les dommages immobiliers, nous transmettre un devis émanant d'un professionnel. Il vous incombe de demander directement ce devis au professionnel concerné ;
- nous transmettre dans les 48 heures de leur réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure remises, adressés ou signifiés à vous même ou à toute personne dont vous êtes responsable ;
- en cas de vol, tentative de vol ou acte de vandalisme : vous devez porter plainte dans les 24 heures auprès des autorités compétentes et, à notre demande, déposer une plainte au Parquet qui ne pourra être retirée sans notre accord ;

- nous déclarer, dès que vous en avez connaissance, l'existence de toute autre assurance souscrite pour des risques garantis par le présent contrat.



Vous ne devez pas procéder ou faire procéder aux réparations, reconstruction ou remplacement sans avoir au préalable reçu notre accord écrit, sous peine d'exclusion de couverture de vos sinistres.

7.1.4. Dispositions concernant la récupération des objets volés

En cas de récupération de tout ou partie des objets volés, vous devez nous aviser immédiatement de la récupération.

Si les objets volés sont retrouvés après le paiement de l'indemnité, vous avez la faculté de reprendre ces objets moyennant remboursement de celle-ci.

7.1.5. Déchéance



Si de mauvaise foi, l'assuré :

- exagère le montant des dommages matériels,
- prétend détruits des biens n'existant pas le jour du sinistre,
- dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés,
- emploie comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
- facilite le progrès du sinistre ou entrave le sauvetage,
- se rend complice du vol,
- fait une fausse déclaration sur la date, les circonstances ou les conséquences du sinistre,
- réalise de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences d'un sinistre ou fait usage de moyens frauduleux, documents faux ou mensongers à titre de justificatifs.

Il sera entièrement déchu de ses droits à garantie et perdra tout droit à indemnisation. Nous pourrions également procéder à la résiliation du contrat d'assurance.

Dans le cadre du respect des obligations prévues aux articles L. 112-6 et D. 112-3 du Code Monétaire et Financier, Nous pourrions vous demander des justificatifs pour tout paiement en espèce de plus de 1 000 euros. Ces justificatifs peuvent être notamment : un extrait de relevé bancaire, un extrait du livre comptable du professionnel, un justificatif de retrait ou tout autre document permettant d'établir l'acquittement de la facture. **En l'absence de fourniture de justificatifs, votre indemnité différée ne sera pas payée.**

7.2. Principe fondamental

L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'Assuré. Elle ne garantit donc que la réparation des pertes réelles.

7.3. Évaluation des dommages aux biens

7.3.1. Les bâtiments

Vos bâtiments sont indemnisés suivant une estimation de base qui correspond à la valeur de reconstruction, déduction faite de la vétusté et des éventuelles franchises, dans la limite de la valeur économique.

Cas particuliers :

- Bâtiment ou partie de Bâtiment insalubre ou dont les contrats de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité ont été suspendus par les services compétents pour des raisons de sécurité : l'indemnité est calculée sur la base des matériaux évalués comme matériaux de démolition.
- Bâtiment ou partie de bâtiment dont le taux de vétusté est égal ou supérieur à 50 % : l'indemnité est calculée sur la base des matériaux évalués comme matériaux de démolition.
- Bâtiment ou partie de bâtiment occupé, à votre connaissance, par des personnes non autorisées par vous (vagabonds, squatters...) à moins que vous n'établissiez avoir effectué des démarches officielles pour y remédier : l'indemnité est calculée sur la base des matériaux évalués comme matériaux de démolition.
- Bâtiment édifié sur terrain d'autrui et non reconstruit : s'il résulte d'un acte ayant date certaine avant le sinistre que le propriétaire du sol doit vous rembourser tout ou partie du bâtiment, l'indemnité ne pourra excéder le remboursement prévu. À défaut, l'indemnité sera égale à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition.
- Bâtiment ou partie de bâtiment frappé d'expropriation, d'alignement, destiné à la démolition : l'indemnité est calculée sur la base des matériaux évalués comme matériaux de démolition.
- Bâtiment ou partie de bâtiment ayant fait l'objet d'une interdiction de reconstruction antérieure à la date d'effet de la garantie : l'indemnité correspond à la valeur d'usage du bâtiment ou de la partie du bâtiment sinistré dans la limite de la valeur économique.

7.3.2. Le mobilier

Le contenu laissé à la disposition de l'occupant est indemnisé suivant le coût de réparation dans la limite du remplacement à neuf, déduction faite de la vétusté.

Cas particuliers :

- Quelle que soit la valeur d'indemnisation prévue à votre contrat, les biens suivants seront, dans tous les cas, estimés sur la base de la valeur d'usage :
 - Biens mobiliers non réparés ou remplacés dans les deux ans à compter de la date du sinistre
 - Biens mobiliers hors d'usage ou de fonctionnement au moment du sinistre
 - Vêtements, linge, fourrures et marchandises.
- Les objets dont la valeur n'est pas réduite par leur ancienneté sont estimés à dire d'expert, sur la base de justificatifs, descriptifs détaillés ou factures et, à défaut de ces documents, par référence aux prix pratiqués en salle de vente ou sur le marché de l'occasion pour un objet d'état, d'ancienneté et de nature similaires.
- Les documents professionnels (dossiers, registres, papiers et archives) sont évalués selon le coût de reconstitution des supports matériels, les Frais de reconstitution de l'information (conception, étude...) et frais de report de cette information reconstituée sur un support matériel identique ou équivalent à celui qui a été endommagé.

Pour toutes les garanties, l'assuré doit prouver l'existence, l'authenticité, la valeur des biens disparus ou endommagés. **Les justificatifs de valeur ne seront acceptés que s'ils ont été établis antérieurement au sinistre. Ils seront vérifiés par notre expert.**

7.4. Expertise

Le montant des dommages est fixé entre nous à l'amiable. Nous pouvons missionner un expert afin de déterminer le montant et l'origine des dommages. En cas de contestation, vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert de votre choix. Si nos experts ne sont pas d'accord, ils font appel à un troisième expert et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix. Chacun de nous paie les frais et honoraires de son expert et s'il y a lieu, la moitié de ceux du troisième. Faute par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, il y sera pourvu par une requête signée des deux parties faites au Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du sinistre.



L'assuré doit répondre favorablement à toutes demandes d'expertises formulées par nous, quelle qu'en soit la nature (physique ou à distance). À défaut, il perd tout droit à indemnisation.

7.5. Règle proportionnelle de prime

En cas de fausse déclaration non intentionnelle du risque au moment de la souscription, nous nous réservons la possibilité d'appliquer l'article L113-9 du Code des assurances, et prévoir une règle proportionnelle de prime.

7.6. Dispositions spéciales aux garanties de responsabilité

Notre garantie est déclenchée par le fait dommageable : vous êtes couvert contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

Dans la limite de notre garantie, nous transigeons avec la victime ou son assureur, déterminons et évaluons avec eux les responsabilités et les dommages. Toute reconnaissance de responsabilité ou transaction que vous acceptez sans notre accord ne nous est pas opposable.

1. En cas d'action concernant une responsabilité garantie par le présent contrat, nous assurons seul votre défense et dirigeons le procès :

- toutefois, vous pouvez vous associer à notre action si vous justifiez d'un intérêt propre que nous ne prenons pas en charge ;
- **le fait d'assurer votre défense à titre conservatoire ne peut être interprété comme une reconnaissance de garantie.**

2. Nous pouvons exercer librement toutes les voies de recours en votre nom, sauf devant les juridictions pénales où nous vous demanderons votre accord préalable. **Toutefois, si le litige ne concerne plus que des intérêts civils et que vous refusez la voie de recours envisagée, nous pourrions vous réclamer une indemnité égale au préjudice subi.**

3. Les limites maximales de nos engagements ou montants de garantie s'appliquent dans les conditions suivantes :

- lorsque le montant de garantie est exprimé par sinistre, il s'entend quel que soit le nombre de victimes ;
- lorsque le montant de garantie est exprimé par année d'assurance : le montant de la garantie sera réduit après tout sinistre, quel que soit le nombre de victimes, du montant de l'indemnité payée et la garantie sera automatiquement reconstituée le 1er jour de chaque année d'assurance ;
- sous déduction des franchises applicables.

4. Nous prenons en charge la totalité des frais de procès, de quittance et autres frais de règlement sauf dans les deux cas suivants :

- en cas de condamnation supérieure au montant garanti, nous nous répartirons les frais en proportion de nos condamnations respectives ;
- pour les sinistres relevant de la compétence territoriale des USA ou du Canada, les limites maximales d'indemnisation comprennent les intérêts moratoires, la totalité des frais exposés à titre de défense, de procédure et d'honoraires divers, y compris les frais d'expertise.

CLAUSE DE LIMITATION "USA/CANADA"

En cas de sinistre relevant de la compétence territoriale des USA ou du CANADA, le montant de garantie est limité à 4,5 millions d'euros non indexés par sinistre, tous préjudices confondus (y compris frais de procès et de défense) et quel que soit le nombre de victimes, pour l'ensemble des dommages engageant votre responsabilité civile.



En outre, sont toujours exclus :

- les indemnités mises à votre charge et dénommées sur ces territoires "Punitive damages" (à titre punitif) ou "Exemplary damages" (à titre d'exemple) ;
- les cas où votre Responsabilité Civile est recherchée pour des dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti.

Même si vous manquez à vos obligations après sinistre, nous indemniserons les personnes envers lesquelles vous êtes responsable. Toutefois, nous pourrions exercer contre vous une action en remboursement pour les sommes que nous aurons payées ou mises en réserve à votre place.

7.7. Les franchises

L'indemnisation des dommages est réalisée sous déduction d'une franchise contractuelle (indiquée dans les Conditions Particulières), à l'exception des garanties "Catastrophes technologiques", "Défense pénale et recours de l'assuré suite à accident".

En cas de recours abouti, le montant de votre franchise vous sera restitué.

En cas d'événements classés "Catastrophes naturelles", l'assuré conserve à sa charge la franchise fixée par arrêté ministériel.

Aucune indemnité n'est versée si les dommages n'atteignent pas le montant de la franchise. Si les dommages excèdent le montant de la franchise, le règlement est effectué après déduction de la franchise.

Les présentes Conditions Générales prévoient l'application d'une franchise en cas de sinistre, à l'exception des garanties citées précédemment.

La franchise est déterminée de manière suivante :

- Première année du contrat : 700 € par événement ;
- Deuxième année du contrat : 500 € par événement ;
- Troisième année du contrat : 250 € par événement ;

- Quatrième année et suivantes : 0€ par événement.

Est considéré comme année du contrat, la période entre la date de prise d'effet du contrat déterminée à la souscription et la date anniversaire de celui-ci.

7.8. Paiement de l'indemnité

Le paiement de l'indemnité sera effectué dans les trente jours suivant l'accord amiable, ou la décision judiciaire définitive. Ce délai, en cas d'opposition, ne court que du jour de la mainlevée.

Concernant les sinistres de "Catastrophes Technologiques », nous vous verserons l'indemnité due dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise par vous de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies. Lorsque la date de publication de l'arrêté interministériel est postérieure, à la date de remise de l'état des pertes, c'est cette date de publication qui marque le point de départ du délai de 3 mois.

Concernant les sinistres de Catastrophes Naturelles, Vous devez vous reporter aux dispositions de l'article 3.8 "Catastrophes Naturelles".

8. Frais occasionnels

Nature de l'évènement	Frais appliqués
Résiliation	
Suite rétractation dans le délai légal	0 € TTC
Suite à la cession du bien assuré	0 € TTC
Suite à défaut de pièce justificative obligatoire	2 mois de cotisation
Pour fausse déclaration non intentionnelle	2 mois de cotisation
Pour fausse déclaration intentionnelle ou grave	Totalité des sommes versées
Incident de paiement	
Rejet de prélèvement	100% à votre charge, minimum 7,5 € TTC
Mise en Demeure	30 € TTC

9. La subrogation et renonciation à recours

En vertu de l'article L121-12 du Code des assurances, Nous sommes subrogés à concurrence de l'indemnité que Nous avons versée, dans vos droits et actions, contre les tiers responsables du sinistre.



Si la subrogation ne peut plus s'opérer en notre faveur de votre fait, Nous serons alors déchargés de nos obligations à votre égard.

Si la subrogation ne peut plus s'opérer en notre faveur de votre fait, Nous serons alors déchargés de nos obligations à votre égard.

En cas de renonciation à recours prévue contractuellement entre deux professionnels contre un responsable, Nous conservons toujours le droit d'exercer notre recours :

- en cas de malveillance de sa part ;
- à l'encontre de son assureur.

10. La pluralité d'assurance

Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, Vous devez nous en informer immédiatement en Nous indiquant l'identité des autres assureurs ainsi que les sommes assurées.

Conformément à l'article L121-4 du Code des assurances :

- Lorsque plusieurs assurances pour un même intérêt, contre un même risque, sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L121-1 du Code des assurances, quelle que soit la date à laquelle elle a été souscrite. Dans ces limites, vous pouvez vous adresser à l'Assureur de votre choix.



Lorsque plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, Nous pouvons solliciter la nullité de votre contrat ainsi que des dommages et intérêts.

11. La prescription

Les conditions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :

Article L114-1

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

- 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
- 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Article L114-2

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.

L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'un recommandé électronique adressé par l'Assureur à l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'Assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Article L114-3

Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Les causes ordinaires d'interruption de la prescription évoquées à l'art. L 114-2 sont énumérées aux articles 2240 à 2246 du Code Civil reproduits ci-après :

Article 2240 du Code Civil

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Article 2241 du Code Civil

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Article 2242 du Code Civil

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Article 2243 du Code Civil

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Article 2244 du Code Civil

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code de procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Article 2245 du Code Civil

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 2246 du Code Civil

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des conditions précitées, nous vous invitons à consulter le site officiel "www.legifrance.gouv.fr".

12. Sanctions internationales

L'assureur ne sera tenu à aucune garantie, ne fournira aucune prestation et ne sera obligé de payer aucune somme au titre du présent contrat dès lors que la mise en œuvre d'une telle garantie, la fourniture d'une telle prestation ou un tel paiement l'exposerait à une sanction, prohibition ou restriction résultant d'une résolution de l'organisation des nations unies, et/ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois et/ou règlements édictés par l'Union Européenne, La France, les Etats-Unis d'Amérique ou par tout autre droit national applicable au présent contrat prévoyant de telles mesures.

Le présent contrat ne couvre pas, et ne saurait imposer à l'assureur de fournir une garantie, payer un sinistre, ou accorder quelque couverture ou prestation, dès lors que l'assuré ou l'opération est soumis à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou partiel ou prohibition prévus par les lois et règlements même si la présente garantie a été accordée avant ou après l'entrée en vigueur desdites lois et règlements.

13. La protection de vos droits

13.1. Droit applicable et langue utilisée

Les relations précontractuelles et contractuelles sont régies par la Loi Française et sont rédigées en langue Française. Toute action judiciaire relative à la présente souscription et l'application du contrat sera de la seule compétence des tribunaux Français.

13.2. Autorité de contrôle

L'autorité chargée du contrôle de l'Assureur est : l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459) 75436 Paris Cedex 09.

13.3. Examen des réclamations - Médiation

Si vous avez besoin de la moindre information sur la procédure de réclamation, nous vous invitons à consulter également notre article dans la FAQ disponible sur le site www.acheel.com.

Pour toute réclamation relative à la gestion de votre souscription, de vos cotisations, de vos prestations, ou encore relative à la gestion d'un sinistre, vous devez vous adresser prioritairement à votre interlocuteur habituel.

Si votre demande ne trouve pas satisfaction, vous pouvez alors adresser cette réclamation au service spécifique suivant : reclamation@acheel.com

Dans tous les cas et quel que soit l'interlocuteur, nous nous engageons à accuser réception de votre réclamation dans un délai de 10 jours à compter de son envoi et à traiter votre réclamation dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de son envoi.

Si le désaccord persiste ou si vous n'avez pas de réponse de notre part, vous pouvez saisir le Médiateur de l'Assurance, dans un délai de deux (2) mois à compter de l'envoi de votre première réclamation écrite.

En cas de réponse définitive de notre part à votre première réclamation écrite, vous pouvez faire appel sans délai et immédiatement au Médiateur de l'Assurance, indépendamment du délai de deux (2) mois.

Vous avez la possibilité de saisir le Médiateur de l'assurance en écrivant à :

M. le Médiateur de l'Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09

13.4. Opposition au démarchage téléphonique

Les consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique par un professionnel avec lequel ils n'ont pas de relations contractuelles préexistantes, peuvent s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur le site internet www.bloctel.gouv.fr

13.5. La protection de vos données personnelles

Cette notice d'information a pour objet de vous informer de manière plus détaillée des traitements de données à caractère personnel vous concernant mis en œuvre par Acheel, le responsable de traitement.

13.5.1. Les finalités et les bases juridiques du traitement

Les données ont pour finalité de satisfaire à votre demande et de permettre la réalisation de mesures précontractuelles, d'actes de souscription, de gestion et d'exécution ultérieure du contrat y compris de profilage. A ce titre, elles pourront être utilisées à des fins de recouvrement, d'études statistiques et actuarielles, d'exercice des recours et de gestion des réclamations et contentieux, d'examen, d'appréciation, de contrôle et de surveillance du risque, et de respect des obligations légales, réglementaires et administratives. Ces informations pourront également être utilisées comme explicité ci-dessous pour des besoins de prospection commerciale y compris de profilage sous réserve de votre consentement ou de votre droit d'opposition, ainsi que pour permettre la lutte contre la fraude à l'assurance.

Vous trouverez ci-dessous les bases juridiques correspondant aux finalités de traitement :

Bases juridiques	Finalités de traitement
Exécution du contrat ou de mesures précontractuelles Consentement pour les données de santé (hors service des prestations de remboursement de frais de soins, de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire)	• Réalisation de mesures précontractuelles telles que délivrance de conseil, devis ... • Réalisation d'actes de souscription, de gestion et d'exécution ultérieure du contrat • Recouvrement • Exercice des recours et application des conventions entre assureurs • Gestion des réclamations et contentieux • Prise de décision automatisée y compris le profilage lié à la souscription ou l'exécution du contrat • Certaines données peuvent entraîner des décisions sur la souscription et l'exécution du contrat notamment la tarification, l'ajustement des garanties • Examen, appréciation, contrôle et surveillance du risque • Etudes statistiques et actuarielles • Amélioration continue des offres et process
Obligations légales	• Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme • Respect des obligations légales, réglementaires et administratives
Intérêt public	• Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Intérêt légitime	• Lutte contre la fraude, Afin de protéger les intérêts de l'ensemble des parties non frauduleuses du contrat • Prospection commerciale et profilage lié à la prospection commerciale Afin de vous permettre de bénéficier d'une couverture d'assurance aussi complète que possible et de bénéficier de produits ou services contribuant à vos besoins de protection

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DES DONNÉES PERSONNELLES VOUS CONCERNANT ET NON COLLECTÉES AUPRÈS DE VOUS**Catégorie de données susceptibles de nous être transmises :**

- Etat civil, identité, données d'identification ;
- Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique ;
- Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) ;
- Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) ;
- Numéro d'identification nationale unique ;
- Données de santé issues du codage CCAM.

La source d'où proviennent les données à caractère personnel :

- Ces données peuvent émaner de votre employeur, d'organismes sociaux de base ou complémentaires, d'organismes professionnels contribuant à la gestion des contrats d'assurance, de toute autorité administrative habilitée.

13.5.2. Clause spécifique relative à la fraude

Vous êtes également informé que Acheel met en œuvre un dispositif ayant pour finalité la lutte contre la fraude à l'assurance pouvant, notamment, conduire à l'inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude, inscription pouvant avoir pour effet un allongement de l'étude de votre dossier, voire la réduction ou le refus du bénéfice d'un droit, d'une prestation, d'un contrat ou service proposés par Acheel. Dans ce cadre, des données personnelles vous concernant (ou concernant les personnes parties ou intéressées au contrat) peuvent être traitées par toutes personnes habilitées intervenant au sein des services d'Acheel. Ces données peuvent également être destinées au personnel habilité des organismes directement concernés par une fraude (autres organismes d'assurance ou intermédiaires ; organismes sociaux ou professionnels ; autorités judiciaires, médiateurs, arbitres, auxiliaires de justice, officiers ministériels ; organismes tiers autorisés par une disposition légale et, le cas échéant, les victimes d'actes de fraude ou leurs représentants)

13.5.3. Clause spécifique relative aux obligations réglementaires

Dans le cadre de l'application des dispositions du code monétaire et financier, le recueil d'un certain nombre d'informations à caractère personnel est obligatoire à des fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

De plus, l'article 43 de la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 modifié par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 prévoit que la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est également considéré comme une question d'intérêt public au sens du Règlement Européen 2016/679 (RGPD)

Dans ce cadre, vous pouvez exercer votre droit d'accès auprès de :

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
3 place de Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex 07

13.5.4. Les destinataires ou catégories de destinataires

Les données vous concernant pourront être communiquées en tant que de besoin et au regard des finalités mentionnées ci-dessus, aux entités du groupe ACHEEL, ainsi qu'à des partenaires, intermédiaires, réassureurs et assureurs concernés, et organismes professionnels, organismes sociaux des personnes impliquées sous-traitants et prestataires, dans la limite nécessaire des tâches leur incombant ou qui leur sont confiées. Par ailleurs, en vue de satisfaire aux obligations légales et réglementaires les responsables de traitement pourront communiquer des données à caractère personnel à des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées.

Au titre de la prévention de lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme, ces données pourront également être partagées entre les entités juridiques du Groupe pouvant se situer au sein et hors de l'Union Européenne, aux fins d'enrichir leurs processus de filtrage locaux et de mettre en œuvre une approche commune sur la classification des risques clients dans l'ensemble du Groupe.

13.5.5. Localisation des traitements de vos données personnelles

ACHEEL a adopté des normes internes en matière de protection des données et de sécurité informatique afin de garantir la protection et la sécurité de vos données.

Aujourd'hui, nos data centers sont localisés en France, en Allemagne, sur lesquels sont hébergées vos données.

S'agissant des traitements réalisés hors du Groupe ACHEEL par des partenaires externes, une vigilance toute particulière est apportée quant à la localisation des traitements, leur niveau de sécurisation (opérationnel et technique) et le niveau de protection des données personnelles du pays destinataire, afin de garantir un niveau de protection optimal.

Les traitements réalisés aujourd'hui hors de l'Espace Economique Européen concernent des traitements liés à certains types d'actes de gestion, d'envoi ponctuels d'e-mails ou de SMS, la supervision d'infrastructures ou la maintenance de certaines applications. Ces traitements opérés depuis des pays tiers font l'objet d'un encadrement juridique (Clauses Contractuelles Types, Règles d'entreprise contraignantes).

Vous pouvez à tout moment prendre connaissance des pays, des destinataires et des traitements concernés, de leur finalité, et des garanties réglementaires ou contractuelles dont bénéficient ces données à l'adresse internet suivante : dpo@acheel.com

13.5.6. Les durées de conservation

Vos données personnelles sont susceptibles d'être conservées pendant toute la durée nécessaire à l'exécution du contrat en référence aux délais prescriptions légales et sous réserve des obligations légales et réglementaires de conservation.

13.5.7. Exercice des droits

Dans le cadre du traitement que nous effectuons vous disposez dans les conditions prévues par la réglementation:

- **d'un droit d'accès** : Vous disposez du droit de prendre connaissance des données personnelles vous concernant dont nous disposons et demander à ce que l'on vous en communique l'intégralité;
- **d'un droit de rectification** : Vous pouvez demander à corriger vos données personnelles notamment en cas de changement de situation ;
- **d'un droit de suppression** : Vous pouvez nous demander la suppression de vos données personnelles notamment lorsque ces dernières ne sont plus nécessaires ou lorsque vous retirez votre consentement au traitement de certaines données sauf s'il existe un autre fondement juridique à ce traitement ;
- **du droit de définir des directives** relatives au sort de vos données personnelles en cas de décès ;

- **d'un droit à la limitation du traitement** : Vous pouvez nous demander de limiter le traitement de vos données personnelles ;
- **d'un droit à la portabilité des données** : Vous pouvez récupérer dans un format structuré les données que vous nous avez fournies lorsque ces dernières sont nécessaires au contrat ou lorsque vous avez consenti à l'utilisation de ces données.
- **droit de retrait** : Vous avez le droit de retirer le consentement donné pour un traitement fondé sur cette base. Ce retrait vaut pour l'avenir et ne remet pas en cause la licéité des traitements déjà effectués. Il est susceptible de rendre l'exécution du contrat impossible sans être pour autant une cause de résiliation reconnue par le droit des assurances. Cependant, le retrait de données nécessaires à l'exécution du contrat et notamment au contrôle de la pertinence des engagements réciproques, est susceptible de rendre impossible l'exécution du contrat, dès lors que ces données participent du consentement des parties à la contractualisation. Dans une telle hypothèse, cette impossibilité d'exécution peut être une cause contractuellement définie de déchéance de garantie.
- **droit d'opposition** : Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles notamment concernant la prospection commerciale à l'adresse ci-après.

Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande à l'adresse suivante après avoir fourni une preuve de votre identité :

- **Auprès de l'assureur**
- **Auprès de ACHEEL** : dpo@acheel.com

13.5.8. Droit d'introduire une réclamation

Par ailleurs, vous pouvez introduire une réclamation auprès de :

La Commission Nationale Informatique et Liberté
3 place de Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex 07

13.5.9. Profilage et prise de décision automatisée

Dans le cadre de la souscription et l'exécution du contrat, les risques à assurer peuvent, à partir d'informations vous concernant ou concernant vos biens, être appréciés et quantifiés suivant des traitements automatisés ou faire intervenir des éléments de profilage vous concernant.

De tels traitements peuvent avoir un impact sur la tarification ou l'ajustement des garanties.

Vous disposez du droit d'obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d'exprimer votre point de vue et de contester la décision.

Vous pouvez exercer ces droits à l'adresse mentionnée pour l'exercice de vos droits.

13.5.10. Prospection

Dans le cadre d'opérations de prospection et afin de vous permettre de bénéficier d'une couverture d'assurance aussi complète que possible et de bénéficier de produits ou services contribuant à vos besoins de protection en matière d'assurance, certaines données vous concernant ou concernant les risques à assurer, peuvent ou pourront entraîner des décisions automatisées ou fondées sur le profilage, consistant notamment à vous adresser certaines offres commerciales. Vous disposez d'un droit d'opposition à recevoir des offres commerciales ainsi que du droit de vous opposer au profilage de vos données lié à la prospection que vous pouvez exercer à l'adresse ci-dessus.

13.5.11. Coordonnées du délégué à la protection des données personnelles

Pour toute demande, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données :

- Auprès de ACHEEL : dpo@acheel.com

Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties "Responsabilité Civile" dans le temps



Avertissement

La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L112-2 du Code des assurances.

Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.

Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de Conditions particulières précisées dans la même loi.



Comprendre les termes

Fait Dommageable : Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation.

Réclamation : Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

Période de validité de la garantie : Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration.

Période subséquente : Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.

Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II.

I - Le contrat garantit votre Responsabilité Civile Vie Privée

En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

II - Le contrat garantit la Responsabilité Civile encourue du fait d'une activité professionnelle

Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le "fait dommageable" ou si elle l'est par "la réclamation".

Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).

Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières, dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction.

1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par "le fait dommageable" ?

L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

2. Comment fonctionne le mode de déclenchement "par la réclamation" ?

Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.

2.1. - Premier cas

La réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite. L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie.

2.2. - Second cas

La réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente.

Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L'assureur apporte sa garantie.

Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque. C'est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre,

sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient.

Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.

Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.

3. En cas de changement d'assureur

Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemniserait. Selon le type de contrat, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi.

Reportez-vous aux cas types ci-dessous :

3.1 - L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable. La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.

3.2 - L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.

- Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.
- Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.

3.3 - L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.

- Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
- Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

3.4 - L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.

- Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.
- Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.

4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable

Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents

tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations.

- Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations.
- Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation. Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.



Assurance Propriétaire Non Occupant

**Tableau des limites maximales des indemnités
par sinistre**

Les **franchises** applicables par garantie et événement sont précisées dans vos **Conditions Générales**.

Risques garantis	Appartement ou maison en copropriété	Garage, box ou dépendance	Commerce ou bureau
Biens immobilier	Illimité. Valeur de reconstruction à neuf 33%		Illimité. Valeur de reconstruction à neuf 25%
Bien mobilier	Dans la limite des Conditions Particulières		Non garanti
Incendie	Illimité		
Attentat et actes de terrorisme	Illimité		
Catastrophe Naturelles	Illimité. Valeur de reconstruction à neuf 33%		Illimité. Valeur de reconstruction à neuf 25%
Catastrophe Technologiques	Illimité. Valeur de reconstruction à neuf 33%		Illimité. Valeur de reconstruction à neuf 25%
Défense pénale et recours suite à accident	5 fois l'indice dans la limite des plafonds définis dans les conditions générales (5 000 euros)		
Dommages électriques	Valeur de remplacement vétusté forfaitaire déduite de 10% par année d'ancienneté		
Risques individuels à la copropriété	35 fois l'indice	Non garanti	35 fois l'indice

Risques garantis	Appartement ou maison en copropriété	Garage, box ou dépendance	Commerce ou bureau
Dégât des eaux			
Surconsommation d'eau	4 fois l'indice		
Refoulement des égouts et fosses d'aisances	5 fois l'indice		
Débordement et renversements de récipients	2 fois l'indice		
Frais de recherche et fuite	10 fois l'indice	5 fois l'indice	
Dommages dus au gel	10 fois l'indice		
Infiltration à travers toiture, ciels vitrés, balcons, loggias, terrasses, toitures terrasses	10 fois l'indice		
Infiltrations par murs extérieurs, fenêtres et ouvrants	10 fois l'indice	Non garanti	
Infiltration à travers joints d'étanchéité des installations sanitaires	10 fois l'indice	Non garanti	
Eaux de ruissellement	10 fois l'indice		5 fois l'indice
Canalisations enterrées	2 fois l'indice	Non garanti	2 fois l'indice
Frais d'ouverture de logement	2 fois l'indice	Non garanti	2 fois l'indice

Risques garantis	Appartement ou maison en copropriété	Garage, box ou dépendance	Commerce ou bureau
Vol, actes de vandalisme et détériorations immobilières			
Détérioration immobilières	35 fois l'indice dont 25 fois l'indice pour le vandalisme		35 fois l'indice dont 10 fois l'indice pour le vandalisme
Bris des glaces			
Couvertures transparentes des panneaux solaires	5 fois l'indice		Non garanti
Vérandas et appentis	5 fois l'indice		Non garanti
Responsabilité civile propriétaire d'immeuble			
Dommages matériels et immatériels consécutifs	1500 fois l'indice dont 20% au maximum pour les dommages immatériels consécutifs		
Dommages corporels	6000 fois l'indice		
Recours locataires, voisins, tiers : - En incendie - En DDE	- 4500 fois l'indice pour l'ensemble des réclamations dont 150 fois pour les dommages immatériels et marchandises - 1500 fois l'indice pour l'ensemble des réclamations dont 150 fois pour les dommages immatériels et marchandises		
RC piscine	Non garanti	Dans les limites du présent tableau de responsabilité civile	Non garanti

Risques garantis	Appartement ou maison en copropriété	Garage, box ou dépendance	Commerce ou bureau
Frais et pertes annexes consécutifs aux dommages matériels garantis			
Perte de loyers	A concurrence de 1 année de loyers		A concurrence de 6 mois de loyers
Frais de démolition, déblai, décontamination	10% de l'indemnité versée sur bâtiment et contenu		
Frais de déplacement et de remplacement	10% de l'indemnisation versée sur contenu		
Frais de mise en conformité	5% de l'indemnité versée sur bâtiment		Non garanti
Honoraires d'expert assuré	5% de l'indemnité versée sur bâtiment		Non garanti
Honoraires d'architecte et coordinateur	10% de l'indemnité versée sur bâtiment		Non garanti
Frais de clôture provisoire et gardiennage	15 fois l'indice		Non garanti
Primes dommage ouvrages	5% de l'indemnité versée sur bâtiment	Non garanti	5% de l'indemnité versée sur bâtiment
Événements climatiques (Tempête - Grêle - poids de la neige)			
Antennes et paraboles	5 fois l'indice de vétusté forfaitaire déduite de 20% par année d'ancienneté		Non garanti

Catégories	Taux de vétusté Applicable sur les biens mobilier en cas de sinistre garanti								
Bien acquis neufs sur présentation des factures.									
Bien acquis d'occasion sous réserve d'un état des pertes complété et sur justificatifs visuels.	1er année	2ème année	3ème année	4ème année	5ème année	6ème année	7ème année	8ème année	9ème année et plus
Meubles meublants y compris ceux des cuisines et des salles de bains aménagées	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Mobilier extérieur									
Outillage, engins de bricolage et de jardinage									
Appareils thermiques									
Vaisselle, couverts et ustensiles de cuisine									
Sommiers									
Appareils électriques et électroniques	20%	40%	60%	80%					
Appareils de micro-informatique, leurs périphériques et supports de stockage de données									
Appareils dits nomades ordinateurs portables, tablettes, téléphones et consoles de jeux)									
Appareils de téléphonie									
Jouets									
Matelas, rideaux, linge de maison, vêtement, voilage et textile d'ameublement	0%	40%	60%	80%					
Objets de valeur	Valeur à dire d'expert, valeur d'occasion								
Si option valeur à neuf souscrite, vétusté récupérable sur présentation des factures de remplacement uniquement sur les biens acquis neufs dans la limite de :	25%								